



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Sanidad



Gerencia Regional de Salud

**PLIEGO MODELO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁ DE
REGIR EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO**

EXPEDIENTE: 6301-631-1-2024-14896

OBJETO DEL CONTRATO:

REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Y PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON DERECHO A PRESTACIÓN SANITARIA PÚBLICA EN EL ÁMBITO DE LA GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE SEGOVIA.

ORGANO DE CONTRATACIÓN:

Gerente de Asistencia Sanitaria de Segovia, en virtud de las competencias que le confiere el Decreto 19/2018, de 21 de junio, de desconcentración de competencias en materia de contratación y gestión económica en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León (B.O.C. y L. nº 123 de 27 de junio de 2018).

CENTRO: *Complejo Asistencial de Segovia.*

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige esta contratación se ajusta al Pliego Modelo de Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación de servicios mediante Procedimiento Abierto, habiendo sido informado este Pliego Modelo por la Asesoría Jurídica de la Consejería de Sanidad el **15 de noviembre de 2019** y aprobado por Resolución del Director Económico, Presupuestario y Financiero de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León de **19 de noviembre de 2019**.

Segovia,

El Gerente de Asistencia Sanitaria de Segovia

Código Seguro de Verificación CSV: P24T8EPXLPZ0YD080H7JNP1KC0GTCZKR5CJY
Puede verificar la autenticidad de este documento en <https://csia.saludcastillayleon.es/cotejo/>?csv=P24T8EPXLPZ0YD080H7JNP1KC0GTCZKR5CJY





**PLIEGO MODELO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁ DE
REGIR EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO**

INDICE

1.- DISPOSICIONES GENERALES.

- 1.1. Objeto del contrato, finalidad y necesidad a satisfacer.
- 1.2. Crédito presupuestario.
- 1.3. Presupuesto base de licitación del contrato.
- 1.4. Valor estimado del contrato
- 1.5. Determinación del precio de licitación del contrato
- 1.6. Variantes.
- 1.7. Plazo de ejecución.
- 1.8. Prórroga.
- 1.9. Perfil de contratante.
- 1.10. Solicitudes, comunicaciones y notificaciones electrónicas.

2.- LICITACIÓN DEL CONTRATO.

- 2.1. Procedimiento de adjudicación.
- 2.2. Capacidad para contratar.
- 2.3. Solvencia de los licitadores.
- 2.4. Garantía provisional.
- 2.5. Licitación.

3.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

- 3.1. Actuaciones previas a la adjudicación del contrato.
- 3.2. Adjudicación del contrato.
- 3.3. Notificación a los candidatos o licitadores y publicidad de la adjudicación.
- 3.4. Devolución de la garantía provisional.
- 3.5 Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación.

4.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

- 4.1. Documentación previa a la formalización.
- 4.2. Formalización.
- 4.3. Publicidad de la formalización del contrato.





5.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

- 5.1. Forma de Ejecución.
- 5.2. Dirección e inspección de la ejecución del contrato.
- 5.3. Condiciones especiales de ejecución del contrato
- 5.4. Modificación del contrato.
- 5.5. Suspensión del contrato.
- 5.6. Entrega de los trabajos y realización de los servicios.
- 5.7. Cesión del contrato.
- 5.8. Subcontratación.

6.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

- 6.1. Abonos al contratista.
- 6.2. Revisión de precios.
- 6.3. Obligaciones y gastos exigibles al contratista.

7.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO

- 7.1. Cumplimiento del contrato.
- 7.2. Resolución del contrato.

8.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

9.- RÉGIMEN JURÍDICO.

- 9.1. Normas generales.
- 9.2. Recurso especial en materia de contratación.
- 9.3. Recursos ordinarios
- 9.4. Protección de datos.
- 9.5. Prerrogativas de la Administración y jurisdicción competente.

10.- ANEXOS AL PRESENTE PLIEGO MODELO.

-CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL PLIEGO MODELO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁ DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

- ANEXO 1.- Declaración responsable.
- ANEXO 2 - Modelo de oferta económica.





**PLIEGO MODELO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO**

1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1. OBJETO DEL CONTRATO, FINALIDAD Y NECESIDAD A SATISFACER.

- 1.1.1.** El contrato que se regula por este Pliego podrá tener por objeto prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). En el apartado 5 del Cuadro de Características del presente Pliego se especifica el objeto concreto del contrato, así como la codificación correspondiente de la nomenclatura de la Clasificación de Productos por Actividad (CPA) y del Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV), así como la de cada uno de los lotes, si los hubiere.

En el supuesto de que hubiera cesión de datos se hará constar, en el apartado 5 del Cuadro de Características del presente Pliego, la finalidad para la que se ceden los datos.

- 1.1.2.** En el supuesto de que las prestaciones objeto del contrato se desglosen en lotes, éstos se detallarán en el apartado 5.3 y 12 del Cuadro de Características, asignándoles un número correlativo.
- 1.1.3.** El objeto del presente contrato va dirigido a satisfacer las necesidades de la Administración contratante a las que se refiere el apartado 6 del Cuadro de Características.

La prestación del servicio se efectuará conforme a las condiciones que figuran en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, que forman parte del contrato.

1.2. CRÉDITO PRESUPUESTARIO.

- 1.2.1.** El importe de crédito presupuestario (presupuesto base de licitación IVA incluido) para este contrato es el indicado en el apartado 10.1 del Cuadro de Características, que se imputará a la aplicación presupuestaria indicada en el mismo y será distribuido conforme a las anualidades señaladas en el apartado 10.2 del citado cuadro.





1.2.2. Para atender las obligaciones económicas que se deriven para la Administración como consecuencia del cumplimiento del contrato, existe crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de gastos de la Gerencia Regional de Salud. A estos efectos podrán comprometerse créditos con las limitaciones que se determinen en la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León.

1.2.3. Los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. En este caso, la adjudicación del contrato quedará sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del mismo en el ejercicio presupuestario correspondiente.

1.3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO.

El presupuesto base de licitación del contrato como límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, se formula de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 11 del Cuadro de Características, desglosando los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación.

En los contratos en que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución forme parte del precio total del contrato, el presupuesto base de licitación indicará de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia.

1.4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato, calculado conforme al artículo 101 de la LCSP, será el recogido en el apartado 13 del Cuadro de Características de este Pliego, y ha sido tenido en cuenta para elegir el procedimiento de licitación aplicable a este contrato y la publicidad a la que va a someterse. El método de cálculo aplicado por el órgano de contratación para calcular el valor estimado, que tendrá en cuenta los precios habituales del mercado, se establece en dicho apartado 13, donde igualmente se indicará si el contrato está o no sujeto a regulación armonizada.

1.5. DETERMINACION DEL PRECIO DE LICITACIÓN DEL CONTRATO.

1.5.1. La determinación del precio de licitación del contrato será a tanto alzado, por precios referidos a componentes de la prestación o a unidades de ejecución o de tiempo, por aplicación de honorarios por tarifas o por la combinación de varias de estas modalidades, de acuerdo con lo que se especifique en el apartado 12 del Cuadro de Características de este Pliego.





1.5.2. Los precios parciales que en su caso se establezcan para formular el precio total, en función de las diferentes prestaciones que constituyan el objeto del contrato y que figuren en el apartado 12.6 del Cuadro de Características, no podrán ser superados en ningún caso por los licitadores al hacer sus respectivas ofertas.

1.5.3. En el caso que la licitación se efectúe por lotes el precio máximo de cada uno de ellos será el establecido en los apartados 12.1 y 12.2 del Cuadro de Características.

1.5.4. En el precio se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se indicará como partida independiente

1.6. VARIANTES.

1.6.1. Para la admisión de variantes se estará a lo dispuesto en el apartado 7 del Cuadro de Características.

1.6.2. En el supuesto de que se autoricen la presentación de variantes, los licitadores las incluirán en sus proposiciones, sin que el número de variantes pueda ser superior al indicado en el apartado 7 del Cuadro de Características.

El concepto de variante vendrá delimitado por los elementos y condiciones definidos en el apartado 7 del citado Cuadro de Características. No se admitirán variantes sobre extremos no indicados en dicho apartado.

1.6.3. Cuando se haya autorizado la presentación de variantes, los licitadores podrán presentar ofertas variantes sin la necesidad de presentar una oferta base excepto que, en el apartado 7 del cuadro de características, se exija su presentación.

El licitador identificará las ofertas en su proposición indicando, en su caso, la oferta base (como OB) y, en todo caso, las ofertadas como ofertas variantes (como V1, V2,...), numerándolas consecutivamente. En el caso de presentar oferta base, únicamente podrá existir una con esta denominación.

1.6.4. Serán excluidos los licitadores que presenten variantes, cuando no se admitan expresamente en este Pliego.

1.7. PLAZO DE EJECUCIÓN.

1.7.1. El plazo total de ejecución del contrato y los plazos parciales, si los hubiese, son los establecidos en el apartado 8 del Cuadro de Características del presente Pliego, y producirá efectos conforme a lo indicado en el mismo.

1.7.2. El contratista procederá a la ejecución del servicio en el plazo señalado en el apartado 8 del Cuadro de Características, salvo que por la naturaleza del contrato se hubiera ofertado otro inferior, que será en ese caso el exigible si así lo estima el órgano de contratación. Si el plazo ha sido objeto de valoración, aquel que haya ofertado el adjudicatario será el exigible en todo caso.





1.7.3.Excepcionalmente, en los contratos de servicios de prestación sucesiva se podrá establecer un plazo de duración superior a cinco años, cuando lo exija el período de recuperación de las inversiones directamente relacionadas con el contrato y éstas no sean susceptibles de utilizarse en el resto de la actividad productiva del contratista o su utilización fuera antieconómica, siempre que la amortización de dichas inversiones sea un coste relevante en la prestación del servicio, circunstancias que deberán ser justificadas en el expediente de contratación con indicación de las inversiones a las que se refiera y de su período de recuperación.

1.7.4 No obstante lo dispuesto anteriormente, los contratos de servicios que sean complementarios de contratos de obras o de suministro podrán tener un plazo superior de vigencia que, en ningún caso, excederá del plazo de duración del contrato principal, salvo en los contratos que comprenden trabajos relacionados con la liquidación del contrato principal, cuyo plazo final excederá al del mismo en el tiempo necesario para realizarlos.

1.8. PRÓRROGA.

1.8.1. El contrato derivado de la presente licitación será susceptible de prórroga, si así se establece, en la forma y condiciones indicadas en el apartado 9 del Cuadro de Características, permaneciendo las características del mismo inalterables durante el periodo de ejecución de éstas.

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor.

1.8.2. La prórroga del contrato será siempre expresa y se formalizará, previa tramitación del correspondiente expediente administrativo, en documento suscrito por ambas partes, resultando de aplicación lo dispuesto en el artículo 29.2 al 5 LCSP

1.9. PERFIL DE CONTRATANTE

El anuncio de licitación se publicará en el perfil de contratante de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público a la que se puede acceder a través del siguiente enlace: <https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma> junto con los pliegos y el resto de documentación en los términos los que se refiere el artículo 63 de la Ley de Contratos del Sector Público.

1.10. SOLICITUDES, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

Conforme al apartado 1 f) de la D.A 16ª el nivel de seguridad exigido para los medios de comunicación electrónicos utilizados en las diferentes fases de los procedimientos de licitación





y de ejecución de contratos será proporcional a los riesgos asociados a los intercambios de información a realizar tanto en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP) como en el Servicio Notificación Electrónica de Castilla y León.

Los licitadores y adjudicatarios deberán contar con certificados electrónicos cualificados de firma electrónica avanzada y cualificada expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».

De conformidad con lo dispuesto en el apartado primero de la D.A 15ª de la LCSP en combinación con el artículo 28.2.a) del Decreto 7/2013, de 14 de febrero, de utilización de medios electrónicos en la Administración de la Comunidad de Castilla y León, las notificaciones por medios electrónicos al contratista se practicarán a través del Buzón electrónico del ciudadano, como sistema de dirección electrónica, habilitado en la Sede Electrónica de la Administración de Castilla y León en la forma regulada en el artículo 29 del citado Decreto.

Para la práctica de notificaciones a través del Buzón electrónico del ciudadano, en la documentación administrativa que acompañe a la oferta el licitador (artículo 140.1.a) 4º de la LCSP) deberá identificar al menos una persona física de contacto que represente a la empresa (no se requiere que tenga la condición de apoderado), que haya creado su buzón electrónico del ciudadano en el apartado notificaciones electrónicas del portal de la Junta de Castilla y León, www.jcyl.es (actualmente la dirección electrónica <https://www3.ae.jcyl.es/nofb/>) y esté suscrito en este buzón a los procedimientos de contratación administrativa de la **GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN**.

El servicio de atención al ciudadano 012 (983 327 850 desde fuera de Castilla y León) podrá asistir a los licitadores en el proceso de alta, quienes en todo caso pueden consultar los requisitos técnicos de los que debe disponer su equipo si acceden con el navegador a la dirección <http://www.ae.jcyl.es/reqae2/>

Las notificaciones electrónicas, se dirigirán a la persona de contacto que se haya identificado. En el caso de que el licitador o contratista quiera designar otra persona de contacto deberá ponerlo en conocimiento del órgano de contratación. Hasta que se produzca la puesta en conocimiento de la nueva persona de contacto, se entienden válidamente realizadas las notificaciones cursadas a quien el licitador o contratista hubiere designado.

En fase de licitación, todas las comunicaciones se realizarán exclusivamente a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La adjudicación de los contratos y su formalización se publicará en el perfil de contratante.

Las notificaciones correspondientes a la formalización y a la fase de ejecución contractual se practicarán a través del **Servicio de Notificación Electrónica de Castilla y León**.

En la fase de ejecución contractual, las solicitudes, escritos y comunicaciones que el contratista dirija al órgano de contratación, se presentarán en formato electrónico en el Registro electrónico de la Administración de Castilla y León, cuyo funcionamiento se regula en el capítulo V del Decreto 7/2013, de 14 de febrero, de utilización de medios electrónicos en la Administración de la Comunidad de Castilla y León. No obstante, las copias auténticas de la escritura pública de constitución de la UTE a que se refiere el artículo 69.1 de la LCSP





y la de cesión de contrato a que se refiere el artículo 214.2 d) de la LCSP se presentarán directamente ante los servicios dependientes del órgano de contratación.

La presentación al Registro electrónico se realizará a través del formulario "Solicitud de trámites del procedimiento de contratación administrativa de la **GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN**" que tiene a su disposición en la Sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. <https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es>".

Con carácter previo al registro electrónico de la solicitud, escrito o comunicación y en su caso a los anexos, los documentos deberán ser autenticados mediante una firma electrónica avanzada y cualificada, de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

En el registro electrónico los documentos Anexos deberán ir en formato PDF y cumplir el estándar de firma XML Advanced Electronic Signatures (XAdES).

Si la presentación por Registro electrónico de las solicitudes, escritos y comunicaciones que el contratista dirija al órgano de contratación, se realizara por persona física que carece de facultades para representar a la empresa contratista, deberá obtenerse, antes de su presentación por Registro, de la persona física con facultades de representación, la firma electrónica de la documentación acreditativa del trámite correspondiente.

Para que la firma electrónica de la persona física con poderes que se recaba, pueda reconocerla el Registro electrónico de la Administración de Castilla y León, deberá acceder al apartado Firma Externa de Documentos JCYL, (actualmente en la dirección electrónica <https://www.ae.jcyl.es/fiex/> o en el enlace directo disponible en <http://www.contratacion.jcyl.es/>) y firmar la documentación.

Firmada la documentación se generará un fichero en formato pdf.xml por cada documento firmado, que deberá adjuntarse posteriormente como Anexo en el Registro electrónico por la persona física que vaya a realizar el Registro.

Los documentos que se presenten por los licitadores y contratistas deberán ir en formato PDF y cumplir el estándar de firma XML Advanced Electronic Signatures (XAdES). El tamaño por documento no excederá de 5 MB.

En ningún caso se podrá utilizar el Registro electrónico de la Administración de Castilla y León, ni otra aplicación informática de envío de documentación para presentar las ofertas objeto de licitación al no poder garantizar el secreto de las mismas hasta el momento en que proceda su apertura.

En el caso de que los sistemas informáticos señalados no estuvieran habilitados, los licitadores podrán presentar la documentación requerida a través del registro que se señale en el requerimiento.





2. LICITACIÓN DEL CONTRATO

2.1. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

2.1.1. La adjudicación del contrato se llevará a cabo mediante Procedimiento Abierto, de acuerdo con el régimen general previsto en la Subsección Primera y Segunda, Sección Segunda del Capítulo I, del Título I, del Libro II, del LCSP.

2.2. CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

2.2.1. Personas naturales o jurídicas

Sólo podrán concurrir a la adjudicación del contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incurso en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional de la forma establecida en el presente Pliego.

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.

Podrán ser excluidas de la licitación las empresas que hubieran participado en la elaboración de las especificaciones técnicas relativas al contrato objeto de la adjudicación, o hubieran asesorado al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de contratación cuando de su participación se derive que se falsee la competencia o se infrinja el principio de igualdad de trato, cuando no haya otro medio de garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de trato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 LCSP.

2.2.2. Empresarios extranjeros.

2.2.2.1. Empresas Comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

Tendrán capacidad para contratar con esta Administración, en todo caso, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate.

Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para





poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.

2.2.2.2. Empresas no Comunitarias.

Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con los entes del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de La LCSP, en forma sustancialmente análoga.

En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe a que se refiere el párrafo anterior sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.

2.2.3. Uniones de Empresarios

La Administración podrá contratar con Uniones de Empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. La duración de las uniones temporales de empresarios, al menos, será coincidente con la del contrato hasta su extinción.

Los empresarios que concurren agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.

2.2.4. Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas.

La acreditación de la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar podrá realizarse mediante la inscripción en el Registro de Licitadores de la Administración de la Comunidad de Castilla y León o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en la forma establecida con carácter general.

En el supuesto de que la mesa de contratación o el órgano de contratación requieran toda o parte de la documentación justificativa a los licitadores o candidatos conforme a lo dispuesto en el artículo 140.3 de la LCSP, o en el supuesto de que los servicios dependientes del órgano de contratación requieran al empresario propuesto como adjudicatario, quienes estuvieran inscritos en el ROLECE o en el Registro de Licitadores de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, solo tendrán que presentar, en su caso, los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos que no estén inscritos en cualquiera de esos registros, en el plazo de 10 días hábiles.





2.3. SOLVENCIA DE LOS LICITADORES.

2.3.1. Los licitadores acreditarán estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y técnica o profesional determinadas por el órgano de contratación, conforme a lo indicado en el apartado 14 del Cuadro de Características.

Podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen, en la oferta, los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación.

Para acreditar la solvencia necesaria el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios y la entidad a la que recurra no esté incurso en una prohibición de contratar.

Para la solvencia económica y financiera se podrán exigir formas de responsabilidad conjunta entre la empresa licitadora y las otras entidades en la ejecución del contrato, incluso con carácter solidario conforme a lo indicado en el apartado 23.3 del Cuadro de Características.

2.3.2. En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen deberán acreditar su capacidad y solvencia conforme a los artículos 65 y ss LCSP y a lo establecido en el Cuadro de Características del presente Pliego, de acuerdo con los criterios de selección señalados en el apartado 14 del Cuadro de Características, acumulándose, a efectos de la determinación de la solvencia de la Unión Temporal, las características acreditadas por cada uno de las integrantes de la misma.

Los empresarios que concurren agrupados en las uniones podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal en las mismas condiciones señaladas en el apartado 2.3.1.

2.3.3. Cuando un contrato se divida en lotes, la solvencia económica y financiera se aplicará en relación con cada uno de los lotes. No obstante se podrá establecer el volumen de negocios mínimo anual exigido a los licitadores por referencia a grupos de lotes en el caso de que al adjudicatario se le adjudiquen varios lotes que deban ejecutarse al mismo tiempo.

2.4. GARANTÍA PROVISIONAL.

2.4.1. El órgano de contratación, de forma excepcional y cuando por motivos de interés público lo considere necesario podrá exigir a los licitadores la constitución previa de una garantía que responda del mantenimiento de sus ofertas hasta la perfección del contrato.

El importe de la misma, en su caso, será el establecido en el apartado 15 del Cuadro de Características del presente Pliego, no pudiendo exceder en ningún caso el 3 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el IVA, pudiéndose prestar en alguna de las siguientes formas:





- a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos de la Tesorería General de la Comunidad de Castilla y León o en cualquiera de sus dependencias periféricas en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.
- b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior.
- c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior.

Las garantías provisionales se depositarán:

- a) En la Caja General de Depósitos de la Tesorería General de la Junta de Castilla y León o en las Secciones de Tesorería de los Servicios Territoriales de Hacienda de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León cuando se trate de garantías en efectivo.
- b) Ante el órgano de contratación, cuando se trate de certificados de inmovilización de valores anotados, de avales o de certificados de seguro de caución.

2.4.2. En el supuesto de que se prevea la posibilidad de licitar por lotes y de que algún licitador no se presentase a la totalidad de los mismos, la cuantía de la garantía provisional será la especificada en el apartado 15.3 del Cuadro de Características para cada uno de ellos. Los licitadores tendrán que hacer referencia a los lotes a los que concurren en los documentos que acrediten la constitución de la garantía provisional.

2.4.3 En caso de concurrir conjuntamente a la licitación dos o más empresas en unión temporal, la garantía provisional podrá ser constituida por una o varias de las empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantía requerida en este Pliego y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal.

2.4.4. La constitución de esta garantía se ajustará a los modelos que se establezcan reglamentariamente y, en el caso de inmovilización de deuda pública, al certificado que corresponda conforme a su normativa específica.





2.5. LICITACIÓN.

2.5.1. Documentación para licitar.

La documentación para licitar podrá constar de hasta tres sobres, en soporte electrónico y forma telemática, firmados y cifrados y con la siguiente denominación:

- sobre de DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA GENERAL
- sobre de CRITERIOS DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR
- sobre de CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS

2.5.1.1- DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA GENERAL:

2.5.1.1.1- Documentación a presentar en el sobre de DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA GENERAL:

El licitador deberá presentar los siguientes documentos en este sobre:

A) Declaración responsable del ANEXO 1 que se ajusta al formulario de documento europeo único de contratación que deberá estar firmada y con la correspondiente identificación.

B) En los casos en que el empresario recurra a la **solvencia y medios de otras empresas** de conformidad con el artículo 75 LCSP, cada una de ellas también deberá presentar la declaración responsable a que se refiere la letra A) en la que figure la información pertinente para estos casos.

C) Garantía provisional. El documento acreditativo de haber prestado la garantía provisional, cuando ésta sea exigible, en las condiciones establecidas en cláusula 2.4 de este Pliego y por el importe indicado en el apartado 15 del Cuadro de Características.

D) En las **Uniones Temporales de Empresarios** cada uno de los que la componen deberá aportar la declaración responsable a que se refiere la letra A), a la que se acompañará el compromiso de constitución de unión temporal en documento privado en el que se hará constar los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y la persona o entidad que durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente a la Administración. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas componentes de la Unión.

E) Declaración de sometimiento jurisdiccional de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras, en los casos en los que el contrato vaya a ejecutarse en España, formularán declaración responsable sometiéndose a la jurisdicción de los Juzgados y





Tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

F) Cuando el pliego prevea la **división en lotes** del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia económica y financiera o técnica o profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportará una **declaración responsable por cada lote o grupo de lotes** al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.

G) Declaración sobre si la empresa pertenece o no a un grupo empresarial.

A los efectos de la aplicación de la regla prevista en el artículo 149.3 del LCSP, los licitadores deberán presentar declaración concerniente a las empresas pertenecientes al mismo grupo o encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, con indicación de los que se presentan a licitación.

H) Otros documentos complementarios.

Además de la aportación de los documentos reseñados anteriormente, será requisito indispensable para licitar, la presentación de los documentos específicos que se relacionen, en su caso, en el apartado 21.1 del Cuadro de Características.

2.5.1.1.2 Documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

La presentación de la Declaración responsable del **ANEXO 1** no impide que el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, pueda exigir en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten la documentación que acredite el cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato, que se concreta en los siguientes documentos:

A) Acreditación de la personalidad jurídica y capacidad de obrar del empresario.

Documento o documentos que acrediten la capacidad de obrar de los licitadores:

1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

2. La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

3 Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán justificar





mediante informe emitido de conformidad con el artículo 68 LCSP de que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con los entes del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP.

4. Los empresarios españoles que sean personas físicas deberán presentar el Documento Nacional de Identidad o el que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.

B) Acreditación de la representación del empresario.

Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar documento fehaciente acreditativo de la existencia de la **representación** y del ámbito de sus facultades para licitar.

Si el licitador fuera persona jurídica, el representante deberá aportar el poder general que deberá figurar inscrito, en su caso, en el Registro correspondiente. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no será necesario el requisito de su previa inscripción.

C) Acreditación de la solvencia económica o financiera y técnica o profesional.

Los documentos indicados en el apartado 14 del Cuadro de Características y en el anuncio de licitación, de entre los reseñados en los artículos 87 y 89 de la LCSP, que acrediten la solvencia económica y financiera y técnica o profesional.

D) Certificación del Registro de Licitadores y declaración responsable.

En el caso de que los licitadores estén inscritos en el **Registro de Licitadores de la Administración de la Comunidad de Castilla y León** o en el **Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público**, o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares, pudiendo presentar la Certificación del citado Registro.

Junto a la certificación indicada, se deberá presentar **declaración expresa responsable de la empresa** en la que manifieste que no se han modificado los datos obrantes en el mismo, salvo lo relativo a los datos referidos a obligaciones tributarias y de seguridad social, en su caso.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.

Si en este sobre figurase documentación correspondiente a los sobres que conforman la proposición, el licitador será excluido del procedimiento de adjudicación por vulnerar el carácter secreto que han de tener las proposiciones.

2.5.1.2- PROPOSICIÓN:





2.5.1.2.1 CONTENIDO

Constará de dos sobres separados e independientes, identificados con las siguientes denominaciones:

- I **Sobre de “CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR”** que incluirá la siguiente documentación:

- A) En hoja independiente, se presentará un índice de su contenido.
- B) Los documentos que permitan valorar la proposición de acuerdo con los criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor y que están indicados en el apartado 16.1.1 del Cuadro de Características de este Pliego. A los efectos de valoración de la documentación aportada por el licitador, se deberán presentar los documentos firmados.
- C) Cualquier otra **documentación técnica** que se exija en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

La inclusión en este sobre de documentación que este relacionada con los criterios evaluables mediante la mera aplicación de fórmulas dará lugar a la exclusión de la proposición del procedimiento de adjudicación por vulnerar el carácter secreto que han de tener las proposiciones.

- **Sobre de “CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS”** que incluirá la siguiente documentación de forma separada y ajustada a los modelos indicados en este pliego:

A) Oferta Económica.

- 1- La oferta económica se formulará ajustada al modelo que se adjunta como **ANEXO 2** de este Pliego.
- 2- La oferta económica deberá estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.
- 3- No se aceptarán aquellas ofertas que tengan omisiones, errores, o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administración estime fundamental para la oferta.
- 4- Los precios ofertados se indicarán en euros, debiendo en todo caso aparecer en partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que deba ser repercutido. Formará parte del precio cualquier otro tributo que como consecuencia de la realización del servicio pudiera corresponder.
- 5- Cada licitador no podrá presentar más de una proposición económica, salvo que en el apartado 7 del Cuadro de Características se permita la presentación de variantes.





Tampoco podrá suscribir ninguna proposición económica en unión temporal con otras empresas si lo ha hecho individualmente, o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

- 6- Las ofertas económicas no podrán exceder del precio de licitación formulado por la Administración a tanto alzado, o de los precios unitarios referidos a componentes de la prestación o a las unidades de ejecución o de tiempo, o a honorarios por tarifas, en su caso, establecidos en el apartado 12 del Cuadro de Características. En el supuesto de que se admita la licitación por lotes, la oferta económica no podrá superar el presupuesto y/o precio máximo de licitación de cada uno de ellos.

En el caso de que en el precio formulado por la Administración (total o por lotes) se hayan indicado importes parciales correspondientes a las distintas prestaciones que constituyan el objeto del contrato, el licitador deberá ofertar expresamente el precio de cada una de las prestaciones. La oferta económica, en ningún caso podrá superar los importes parciales del expediente de contratación establecidos en el apartado 12 del cuadro de características de este pliego.

B) Resto de criterios de adjudicación evaluables mediante aplicación de fórmulas

Se presentarán los documentos que permitan valorar la proposición de acuerdo con los criterios de adjudicación evaluables mediante la mera aplicación de fórmulas y que están indicados en el apartado 16.1.2 del Cuadro de Características de este Pliego. A los efectos de valoración de la documentación aportada por el licitador, los documentos se deberán presentar firmados.

En el caso de que se establezcan modelos de documentos para la presentación de la oferta de estos criterios, los mismos se formularán de forma ajustada a los citados modelos.

En el caso de que en el procedimiento de licitación **solo existan criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas**, la documentación técnica, exigida en el PPT, se presentara en este Sobre de Criterios evaluables mediante fórmulas.

2.5.1.2.2. CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACION DE LA PROPOSICIÓN

- **En caso de que se puedan presentar variantes.**

El licitador utilizará en la documentación presentada para valorar los criterios de adjudicación, distintos de la oferta económica, la misma denominación y el mismo orden que se haya reseñado en la citada oferta económica, es decir, OB para la oferta base o principal y V para las variantes, numerándolas de forma consecutiva (V1, V2,...)

- **Condiciones de la documentación a presentar:**





Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 133 LCSP, deberán especificarse expresamente qué documentos de la proposición tienen carácter confidencial y los motivos y circunstancias en base a los cuales debe reconocerse este carácter. **Todos los documentos declarados confidenciales deberán llevar estampado un sello con la leyenda “CONFIDENCIAL”.**

La documentación se presentará en castellano. En el caso de presentarse alguna documentación en otro idioma o lengua sin la traducción jurada correspondiente, la Administración contratante no considerará dicha documentación.

2.5.2. Lugar y plazo de presentación

2.5.2.1.- Conforme a lo dispuesto en el apartado 3º de la Disposición Adicional Decimoquinta las ofertas se presentarán utilizando medios electrónicos a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (<https://contrataciondelestado.es>), de acuerdo con lo previsto en la Guía de los Servicios de Licitación Electrónica para Empresas que podrán encontrar en el siguiente enlace: <https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda>. A estos efectos, es requisito inexcusable ser un usuario registrado y rellenar tanto los datos básicos como los datos adicionales (Ver Guía de Utilización de la Plataforma de Contratación del Sector Público para Empresas, Guía del Operador Económico, disponible en el anterior enlace).

Los licitadores, con carácter previo a su participación en cualquier procedimiento de licitación de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, deberán también darse de alta en el procedimiento de contratación administrativa de la **GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN** accediendo al formulario que tiene a su disposición en la Sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. <https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es> “Solicitud de alta/modificación de datos de empresa para la contratación administrativa de la **GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN**”.

Los documentos que se presenten por los licitadores y contratistas deberán ir en formato PDF y cumplir el estándar de firma XML Advanced Electronic Signatures (XAdES). El tamaño por documento no excederá de 5 MB

Las ofertas deberán enviarse a través de la “Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas” de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLCSP), por lo que no se admitirán aquellas ofertas que no sean presentadas a través de esta herramienta y dentro del plazo señalado en el anuncio.

Se presentarán, de entre los siguientes sobres, los que se generen en la PLCSP

- Sobre de DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA GENERAL
- Sobre de CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR.
- Sobre de CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS.





Todos los sobres deberán ir firmados electrónicamente por el representante del licitador, y en el caso de concurrir en UTE, deberán ir firmados por todos los componentes de la misma, a través de “Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas”, para lo que nos remitimos a la Guía de los Servicios de Licitación Electrónica para Empresas que podrán encontrar en el siguiente enlace: <https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda>.

El plazo para la presentación de las proposiciones, se ajustará a lo dispuesto en el artículo 156 LCSP.

Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto.

2.5.3. Justificación de la presentación.

En el momento de la presentación de las proposiciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público se proporcionará al solicitante, el resguardo acreditativo del día en que la presentación tenga lugar.

2.5.4. Aceptación incondicionada del licitador de las cláusulas del pliego.

La presentación de proposiciones por parte del licitador supone su aceptación incondicionada del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones del presente Pliego, sin salvedad o reserva alguna.

3. ADJUDICACIÓN

3.1. ACTUACIONES PREVIAS A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

La custodia electrónica de las ofertas, la apertura y la evaluación electrónica de la documentación, se realizarán a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Por ello, de acuerdo con el art. 157.4 de la LCSP no se realizará acto público para la apertura de la oferta económica.

3.1.1. Mesa de Contratación.

La Mesa de Contratación estará compuesta, de acuerdo con lo establecido en la Ley 3/2001 del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, por un Presidente, un mínimo de tres vocales y un secretario designado por el órgano de contratación. Entre los vocales figurarán necesariamente un Letrado de los Servicios Jurídicos de la Comunidad y un Interventor.

3.1.1.1. Calificación de la documentación administrativa general.

La Mesa de Contratación se constituye electrónicamente por medio de la Plataforma de Contratación del Sector Público, para la apertura del Sobre de DOCUMENTACIÓN





ADMINISTRATIVA GENERAL y calificación los documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos a que se refieren los artículos 140 y 141 LCSP.

De la apertura de la documentación de este sobre se generará un informe como actuación automatizada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 LRJSP, firmado con sello electrónico de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1 a) LRJSP, que se publicará en el tablón de licitación, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Cuando la Mesa de Contratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 141.2 aprecie defectos subsanables, se notificará al empresario, por los medios de comunicación electrónica de que dispone la Plataforma de Contratación del Sector Público, concediéndole un plazo de tres días desde el envío de la notificación para que los subsane ante la Mesa de Contratación, por los mismos medios. El licitador que no subsane los defectos u omisiones de la documentación presentada en el plazo concedido será excluido definitivamente del procedimiento de adjudicación.

La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación incluida en este sobre, y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada, procederá a determinar las empresas que se ajustan a los criterios de selección de la presente contratación, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y las causas de este rechazo.

3.1.1.2. Apertura de las proposiciones.

La Mesa de Contratación procederá de la siguiente forma:

1.- En los procedimientos en los que existan criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor junto con criterios evaluables mediante fórmulas las actuaciones en la apertura de las proposiciones serán las siguientes:

A) Apertura de la documentación relativa a los **criterios dependientes de un juicio de valor:**

La apertura del sobre de criterios dependientes de un juicio de valor se realizará en el día y hora indicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público y se generará un informe como actuación automatizada que se publicará de acuerdo con lo señalado anteriormente.

A continuación la Mesa de contratación solicitará los informes técnicos correspondientes para la valoración de las ofertas con arreglo a los criterios de adjudicación.

Cuando así se establezca, se excluirán de continuar en el procedimiento de licitación aquellas ofertas cuya puntuación total en los criterios de juicio de valor no alcance el umbral mínimo definido en el apartado 16.1.1 del cuadro de características de este Pliego.

B)Apertura del sobre de **criterios evaluables mediante fórmulas.**





La apertura del sobre de criterios evaluables mediante fórmulas se realizará en el día y hora indicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Asimismo, previamente a la apertura de este sobre se publicará, en el tablón de la licitación a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, el informe técnico con la valoración resultante de los criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor.

2.- En los procedimientos en los que solo existan criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas las actuaciones en la apertura de las proposiciones se limitarán a las indicadas en el anterior apartado B), salvo lo establecido en el párrafo segundo.

En el supuesto de falta de la firma del representante de la empresa en la documentación de la proposición, la Mesa de contratación le requerirá dicha firma dándole el plazo de subsanación correspondiente. Si la empresa no atiende dicho requerimiento en el plazo indicado, se entenderá que retira su oferta del procedimiento de licitación, con las consecuencias del artículo 71.2 a) del LCSP.

3.1.2. Criterios de adjudicación de las ofertas.

3.1.2.1. Para la adjudicación del contrato se tendrán en cuenta los criterios de adjudicación de las ofertas con la ponderación atribuida a cada uno de ellos, en la forma que se recoge en el apartado 16 del Cuadro de Características del presente pliego.

3.1.2.2. La consideración de una proposición como desproporcionada o anormal se realizará de acuerdo con los parámetros objetivos establecidos en el apartado 16.2 del Cuadro de Características. En el caso de que el único criterio valorable sea el del precio, el carácter desproporcionado o anormal de las ofertas podrá apreciarse de acuerdo con los parámetros objetivos establecidos reglamentariamente, de conformidad con el artículo 149 LCSP.

En ambos casos se actuará de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 149 del LCSP.

Serán rechazadas las proposiciones cuyas ofertas económicas excedan del precio de licitación formulado por la Administración en el apartado 12 del Cuadro de Características.

En el supuesto de que se admita la licitación por **lotes**, y la oferta económica supere el presupuesto y/o precio máximo de licitación de alguno de ellos, la proposición de éstos será rechazada.

3.2. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

3.2.1. Actuaciones de la Mesa de Contratación previas a la adjudicación del contrato.





- 1- Clasificación de las proposiciones:** La mesa de contratación sin perjuicio de la intervención del comité de expertos o del organismo técnico especializado a los que hace referencia el artículo 146.2 LCSP en los casos en él previstos, y previos los informes técnicos que, en su caso, considere precisos, clasificará por orden decreciente, las proposiciones presentadas y no rechazadas, atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en este pliego. Cuando el único criterio de adjudicación a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que incorpora el precio más bajo.
- 2- Criterios de desempate:** En los casos en que, tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate entre dos o más ofertas, de acuerdo con el artículo 147 LCSP, para proceder al desempate se tendrán en cuenta los criterios que se establezcan, en su caso, en el apartado 16.3 del Cuadro de Características. Las empresas acreditarán, en la forma establecida en el apartado 21.1.3 del Cuadro de Características, que se encuentran en la situación regulada en el citado apartado 16.3 del Cuadro de Características

En el caso de no establecerse criterios de desempate en el cuadro de características del pliego, o manteniéndose el empate después de aplicar estos, se acudirá a lo dispuesto en el artículo 147.2. LCSP.

3- Propuesta de adjudicación al órgano de contratación.

La Mesa de Contratación, formulará propuesta de adjudicación del contrato que será elevada al órgano de contratación junto con las actas de las sesiones, conforme a lo dispuesto en el artículo 150 LCSP.

La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la Administración.

3.2.2. Garantía Definitiva.

- 3.2.2.1.** El adjudicatario deberá acreditar, en el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, la constitución de una garantía definitiva que deberá prestarse en alguna de las formas establecidas en el artículo 108 LCSP y de acuerdo con lo establecido en el apartado 17 del Cuadro de Características.

La garantía se depositará en la Caja General de Depósitos de la Tesorería General de la Junta de Castilla y León o en las Secciones de Tesorería de los Servicios Territoriales de Hacienda de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León, por el importe señalado en el apartado 17 del Cuadro de Características.

- 3.2.2.2.** Cuando a consecuencia de la modificación del contrato el precio total del mismo experimente variación, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, para que guarde la debida proporción con el precio del contrato resultante de la modificación.
- 3.2.2.3.** En el supuesto de adjudicarse el contrato a una Unión Temporal de Empresas, la garantía definitiva deberá garantizar solidariamente a todas ellas.





- 3.2.2.4.** La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolución de éste sin culpa del contratista.

En el supuesto de recepción parcial, el contratista sólo podrá solicitar la devolución o cancelación de la parte proporcional de la garantía cuando así se autorice expresamente en el apartado 17 del Cuadro de Características del presente Pliego.

3.2.3 Presentación de documentación previa a la adjudicación

1º. Los servicios del órgano de contratación, de conformidad con el artículo 150.2 del LCSP, requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta, para que dentro del **plazo de 10 días hábiles**, a contar desde el día siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se haya podido recurrir la siguiente documentación:

- A) En el caso de no haberse solicitado con anterioridad, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá presentar, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de la documentación indicada en el apartado 2.5.1.1.2 de este pliego, así como cualquier otro documento que, en su caso, le sea requerido para acreditar la aptitud para realizar las prestaciones que constituyan el objeto del contrato.

Cuando el empresario esté inscrito en el Registro de Licitadores de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares.

Si el licitador ha recurrido a las capacidades de otras entidades para acreditar su solvencia, presentará el compromiso por escrito de dichas entidades de que va a disponer, durante la ejecución del contrato, de los recursos necesarios facilitados por las mismas.

- B) El último recibo del pago del Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, o en su caso, el documento de alta en el Impuesto referida al ejercicio corriente, en ambos casos, acompañado de una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. No obstante, si las empresas contratistas se encuentran en alguno de los supuestos de exención del Impuesto de Actividades Económicas, recogidos en el artículo 82.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberán acreditar que se encuentran al corriente de este tributo mediante el procedimiento que le corresponda de entre los señalados a continuación:





1. Declaración expresa responsable de estar en situación legal de exención en el alta en el impuesto
 2. Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de exención de pago del Impuesto en el epígrafe correspondiente, junto con la declaración responsable de que no se ha dado de baja en la matrícula del citado impuesto.
 3. Presentación del documento de alta en el epígrafe correspondiente del impuesto, acompañado de una declaración responsable de que se encuentra exento del pago del impuesto y de que no se ha dado de baja en la matrícula del mismo.
- C) Certificación administrativa, expedida por el órgano competente en la forma y con los efectos previstos reglamentariamente, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes.
- D) Certificación administrativa, expedida por el órgano competente en la forma y con los efectos previstos reglamentariamente, de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
- E) Declaración responsable ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado de que no existen deudas de naturaleza tributaria con la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
- Cuando el licitador no esté obligado a presentar las declaraciones o documentos exigidos reglamentariamente y referidos en los apartados A) a D), se acreditará esta circunstancia mediante declaración responsable.
- F) Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía definitiva conforme a lo establecido en la cláusula 3.2.2. de este pliego, cuando así se exija en el apartado 17 del Cuadro de Características.
- G) Cualesquiera otros documentos por los que se acredite que dispone efectivamente de los medios que, en su caso, se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2. LCSP.

Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos.

Respecto de la documentación exigida en los apartados C), D) y E) el licitador podrá autorizar al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de dicha documentación justificativa.

En su caso, la contestación al requerimiento de documentación al propuesto como adjudicatario se realizará a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Cuando el empresario tenga que aportar documentos públicos notariales o registrales presentará directamente las copias auténticas de estos documentos públicos ante los servicios dependientes del órgano de contratación.

2º De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del





presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71.

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

3.2.4.- Adjudicación del contrato.

Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación, el órgano de contratación deberá adjudicar, mediante resolución motivada, el contrato al licitador que haya presentado la mejor oferta.

Cuando el único criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario sea el precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente al de apertura de proposiciones. Si para la adjudicación del contrato se han tenido en cuenta una pluralidad de criterios el plazo máximo será de cuatro meses a contar desde la apertura de las proposiciones. Este plazo se ampliará quince días hábiles en el caso de seguirse el procedimiento del artículo 149.4 LCSP.

De no producirse la adjudicación en los plazos anteriormente señalados, los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición y a la devolución de la garantía provisional, de existir esta.

3.3. NOTIFICACIÓN A LOS CANDIDATOS O LICITADORES Y PUBLICIDAD DE LAS ADJUDICACIONES.

La adjudicación, que deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores de conformidad con lo dispuesto en la LCSP y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación en el plazo de quince días.

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido o candidato descartado interponer, recurso suficientemente fundado contra la decisión de la adjudicación, y en particular expresará los extremos indicados en el artículo 151.2 del LCSP.

En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su formalización conforme al artículo 153.3 del LCSP.

3.4. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA PROVISIONAL.

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente después de la perfección del contrato. En todo caso, la garantía provisional se devolverá al licitador seleccionado como adjudicatario cuando haya constituido la garantía definitiva, pudiendo aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitución de esta última.





3.5 DECISIÓN DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

El órgano de contratación, antes de la formalización, podrá decidir no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente; así como, desistir del procedimiento, en el caso de que existiera una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o reguladoras del procedimiento de adjudicación, de conformidad con el artículo 152 LCSP.

4. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

4.1. DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA FORMALIZACIÓN.

Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá presentar ante el órgano de contratación los siguientes documentos originales:

- A) Cuando la naturaleza del contrato lo requiera, podrá exigirse al adjudicatario, si así se establece en el apartado 21.2 del Cuadro de Características y con el límite establecido en el mismo, la presentación o constitución de un seguro de responsabilidad civil. En este caso, deberá presentar ante la Administración contratante un certificado emitido por una entidad aseguradora debidamente autorizada, que acredite la contratación de una póliza de seguro de responsabilidad civil para la realización de actividades de igual naturaleza a la contratada. Esta póliza cubrirá los daños y perjuicios ocasionados, tanto a la Administración contratante como a terceros, derivados de la calidad de la prestación objeto del servicio y de la ejecución del contrato de servicios, por el período de tiempo pactado como de ejecución del contrato.

La Administración contratante podrá requerir al contratista, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, para que acredite la vigencia de la citada póliza.

- B) En el caso de que el adjudicatario sea una Unión Temporal de Empresas, deberá presentar la escritura pública de la constitución de la citada Unión Temporal de Empresas, debidamente inscrita en el registro correspondiente, procediéndose a aplicar el importe de la garantía definitiva prestada solidariamente por los miembros de la UTE, de acuerdo con la cláusula 3.2.2, a favor de la misma.
- C) En el caso de que tenga intención de subcontratar presentará escrito en el que se ponga de manifiesto al órgano de contratación la intención de subcontratar parte de la prestación de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 5.8 del presente PCAP.
- D) En el caso de cesión de datos para su tratamiento, el contratista, deberá presentar antes de la formalización del contrato una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos. Esta obligación tiene carácter esencial a los efectos de lo





previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la Ley de Contratos del Sector Público.

E) Cuantos documentos complementarios fuesen requeridos por el órgano de contratación.

4.2. FORMALIZACIÓN.

El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.

Al contrato que se formalice se unirá como anexo un ejemplar de este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, con su Cuadro de Características, del Pliego de Prescripciones Técnicas y de la oferta del contratista.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 44 LCSP, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. Transcurrido dicho plazo, sin que se hubiera interpuesto recurso especial que suspenda la tramitación del expediente de contratación, o cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión, el órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días desde el siguiente a aquel en que se hubiera recibido el requerimiento.

En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151 LCSP.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido.

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida la cláusula 3.2.3 -Presentación de documentación previa a la adjudicación- del presente PCAP resultando de aplicación los plazos establecidos anteriormente.

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización.

4.3. PUBLICIDAD DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.





La formalización de los contratos se publicará junto con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato, en el perfil de contratante del órgano de contratación; y si está sujeto a regulación armonizada, deberá publicarse, además, en el «Diario Oficial de la Unión Europea», de conformidad con el artículo 154 LCSP.

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

5.1. FORMA DE EJECUCIÓN.

- 5.1.1.** El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista, con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación dé la Administración al contratista. El contratista contará con el personal adecuado para la ejecución del contrato. Si fuera necesario procederá inmediatamente a la sustitución del personal preciso de forma que la buena ejecución del contrato quede siempre asegurada.
- 5.1.2.** Cuando la ejecución del contrato así lo aconseje, la Administración podrá recabar del contratista la designación de una persona que actúe como delegado suyo, para organizar la realización del contrato y poner en práctica las observaciones que para el exacto cumplimiento del contrato le fuesen formuladas por el órgano de contratación.
- 5.1.3.** El órgano de contratación determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.
- 5.1.4.** La obtención de cuantas licencias o autorizaciones administrativas que sean precisas correrá siempre a cargo del adjudicatario quien deberá pedir las en su propio nombre.

5.2. DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Al responsable del contrato designado en el apartado 23.1 del Cuadro de características de este pliego, le corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 LCSP.

El responsable del contrato tiene la facultad de inspeccionar, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido. El coste de estos trabajos, con el límite del 2 por 100 del importe de adjudicación (IVA excluido) o del importe estimado (IVA excluido) en el caso de precios unitarios, será por cuenta del adjudicatario.





El contratista facilitará la visita y el examen de cualquier proceso o fase de los trabajos así como los medios necesarios para que puedan desempeñar, si así se estimara oportuno, las citadas funciones en las dependencias de aquel.

El contratista o su delegado acompañarán en sus visitas inspectoras al responsable del contrato que tendrá libre acceso a todos los lugares donde se esté desarrollando la ejecución del contrato.

5.3. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Las condiciones especiales de ejecución del contrato son las que con carácter obligatorio y, en su caso, potestativo se recogen en el apartado 23.2 del Cuadro de Características de este pliego.

Si a las condiciones especiales de ejecución se les atribuye el carácter de obligación contractual esencial su incumplimiento será causa de resolución del contrato a los efectos señalados en la letra f) del artículo 211 LCSP.

Si no se les atribuye el carácter de obligación contractual esencial a las condiciones especiales de ejecución, su incumplimiento dará lugar a las penalidades recogidas en el apartado 23.4 del Cuadro de Características de este pliego, calificándose asimismo como infracción grave a los efectos establecidos en la letra c) del apartado 2 del artículo 71.

En todos los contratos con tratamiento de datos, además de las condiciones especiales requeridas como mínimo, se exige al contratista como condición especial de ejecución del contrato el sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. Esta obligación tiene el carácter de obligación contractual esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211.

Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo.

5.4. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.

5.4.1. Una vez perfeccionado el contrato, solo podrá modificarse por razones de interés público en los casos previstos en los artículos 203 y siguientes de la LCSP y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191 y 207 de la LCSP.

En el caso de tratarse de modificaciones a las que se refiere el artículo 204 del LCSP, éstas sólo se podrán realizar en los términos recogidos en el apartado 23.5 del Cuadro de Características de este pliego.

En los casos en que la determinación del precio se realice mediante unidades de ejecución, no tendrán la consideración de modificaciones la variación que durante la correcta ejecución de la prestación se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato.





5.4.2. Las modificaciones serán obligatorias para el contratista, hasta el 20 % del precio inicial del contrato, IVA excluido, sin que tenga derecho alguno en caso de supresión o reducción de unidades o clases de bienes a reclamar indemnización por dichas causas.

5.4.3. No podrán introducirse modificaciones en el contenido del contrato sin la debida autorización y aprobación por el órgano de contratación mediante la tramitación del oportuno expediente.

5.5. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.

La suspensión de la ejecución del contrato podrá acordarse por el órgano de contratación, de oficio o a solicitud del contratista, de conformidad con los artículos 208 de la LCSP y 103 del RGLCAP.

Acordada la suspensión, el órgano de contratación abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por este con sujeción al punto 2 del artículo 208 de la LCSP.

5.6. ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS.

5.6.1. La recepción y liquidación del contrato se realizarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 210 LCSP.

El contratista deberá prestar el servicio correspondiente dentro del plazo estipulado y en las condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, debiendo efectuar, en su caso, la prestación en el lugar y forma indicados en el apartado 19 del Cuadro de Características de este pliego.

5.6.2. Dentro del mes siguiente a la realización del objeto del contrato, o en el que plazo que se determine por razón de sus características en el apartado 19 del Cuadro de Características del presente pliego, se exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción o conformidad.

5.6.3. La Administración determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción. Si los trabajos o servicios efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.

En el caso de que el órgano receptor del servicio contratado estimase incumplidas las prescripciones técnicas del contrato, dará por escrito al contratista las instrucciones precisas y detalladas con el fin de remediar las faltas o defectos observados, haciendo constar en dicho escrito el plazo que para ello fije y las observaciones que estime oportunas.





Si existiesen reclamaciones por parte del contratista respecto de las observaciones formuladas por el órgano receptor del servicio, el órgano de contratación, previo informe técnico al respecto, resolverá sobre el particular.

Si el contratista no reclamase por escrito respecto a las observaciones del órgano receptor se entenderá que se encuentra conforme con las mismas y obligado a corregir o remediar los defectos observados.

5.7. CESIÓN DE CONTRATO.

De conformidad con el artículo 214 de la LCSP los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado.

Para hacer efectiva la cesión del contrato es necesario:

- a) Que el órgano de contratación autorice de forma previa y expresa, la cesión.
- b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato.
- c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar.
- d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.

5.8. SUBCONTRATACIÓN.

Se podrá subcontratar con terceros la realización parcial de la prestación del contrato de acuerdo con el artículo 215 LCSP y en la forma prevista en el apartado 21.1.2.3 del Cuadro de Características para los licitadores.

El contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de éste, al órgano de contratación la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 LCSP. Así mismo debe notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

El subcontratista está obligado expresamente al cumplimiento de lo establecido en la legislación europea y nacional respecto del tratamiento de los datos personales.

6. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES





6.1. ABONOS AL CONTRATISTA.

- 6.1.1.** El abono del servicio objeto del contrato se condiciona a la declaración de conformidad de la Administración y se realizará en la forma prevista en el apartado 20 del Cuadro de Características de este Pliego. El pago del precio se realizará previa presentación de la factura/s y expedición por el órgano administrativo correspondiente del acta de recepción o certificación de conformidad según proceda.

El pago del precio podrá hacerse de manera total o parcial, mediante abonos a cuenta o, en el caso de contratos de tracto sucesivo, mediante pago en cada uno de los vencimientos que se estipulen.

- 6.1.2.** Cuando como consecuencia del incumplimiento del plazo se hubiere producido una disminución de prestaciones no recuperables y este perjuicio no deba correr a cargo de la Administración, en virtud de la legislación aplicable, o de lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se reducirá la parte del precio que corresponda a dichas prestaciones. Las reducciones o deducciones en el abono del precio que procedan por la disminución de prestaciones no recuperables o la baja en el rendimiento convenido, se producirán con independencia de los efectos de la indemnización, resolución, con o sin pérdida de fianza, o penalidad a que pudiera dar lugar el incumplimiento del plazo.

- 6.1.3.** Conforme al punto 1 de la Disposición Adicional del Decreto 3/2013, de 24 de enero, por el que se crea la Plataforma de Facturación Electrónica de la Comunidad de Castilla y León, el contratista está obligado a facturar electrónicamente a través de la Plataforma de Facturación Electrónica las contraprestaciones objeto del contrato. Con las excepciones fijadas en el artículo único del Decreto 16/2015, de 26 de febrero, por el que se excluyen de la obligación de facturación electrónica determinadas facturas.

El contratista deberá consignar, en las facturas electrónicas que emita, el código de contrato, del que deriva la factura en cualquiera de estas dos etiquetas 3.1.6.1.5. Receiver Contract Reference / 3.1.6.1.7. Receiver Transaction Reference.

- 6.1.4.** Las facturas que emita el contratista se abonarán mediante transferencia bancaria. Éstas deberán incluir todos los justificantes documentales y reunir los requisitos que conforme a las normas vigentes resulten procedentes.

6.2. REVISIÓN DE PRECIOS.

Al presente contrato le será de aplicación lo establecido en los artículos 103 y ss. LCSP para la revisión de precios, así como en los correlativos reglamentarios. En su caso, la revisión de precios se realizará de acuerdo con lo establecido en el apartado 12.7 del cuadro de características de este pliego.

El importe de las revisiones que procedan se hará efectivo, de oficio, mediante el abono o descuento correspondiente en las certificaciones o pagos parciales a cuyo efecto se tramitará a comienzo del ejercicio económico el oportuno expediente de gasto para su





cobertura. Los posibles desajustes que se produjeran respecto del expediente de gasto aprobado en el ejercicio, tales como los derivados de diferencias temporales en la aprobación de los índices de precios aplicables al contrato, se podrán hacer efectivos en la certificación final o en la liquidación del contrato.

6.3. OBLIGACIONES Y GASTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA.

6.3.1. Obligaciones del contratista.

El contratista estará obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia medioambiental, laboral y de protección de datos establecidas en el derecho de la Unión Europea, en el derecho nacional o por las disposiciones de derecho internacional que vinculen al Estado, en particular las establecidas en el anexo V de la LCSP.

Asimismo es de obligado cumplimiento la normativa de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo, y cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación respecto de los trabajos objeto del contrato, sin que, en ningún caso, pueda alegarse derecho alguno por el personal de que disponga el contratista para la ejecución del contrato, en relación con la Administración contratante, ni exigirse a ésta responsabilidades de cualquier clase como consecuencia de las obligaciones existentes entre el adjudicatario y sus empleados, aun en el supuesto de que los despidos o medidas que se adopten se basen en el incumplimiento, interpretación o resolución del contrato.

6.3.2. Gastos exigibles al contratista.

El contratista está obligado a satisfacer los gastos que se deriven de la formalización del contrato en escritura pública, las indemnizaciones a que den lugar las ocupaciones temporales, los que se requieran para la obtención de autorizaciones, licencias, documentos o cualquier otra información de Organismos Oficiales o particulares, los correspondientes a pruebas, ensayos, etc, y, en general, cualesquiera otros gastos a que hubiera lugar para la prestación del servicio.

Así mismo correrá con los gastos derivados de la obtención de cuantas licencias o autorizaciones administrativas sean precisas.

6.3.3. Penalidades administrativas.

Dará lugar a la imposición de las penalidades establecidas en el artículo 192 de la LCSP o las que, en su caso, se establezcan en el apartado 23.4 del Cuadro de Características de este pliego:

- el cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato, por parte del contratista.
- el incumplimiento por el contratista de los compromisos que se hubiesen establecido conforme al apartado 2 del artículo 76 de la LCSP, y que no tengan atribuido el carácter de obligación contractual esencial, y
- el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato del artículo 202 de la LCSP que no tengan el carácter de obligación contractual esencial.





De conformidad con el artículo 193 de la LCSP, cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total o parcial y la Administración no opte por la resolución, procede la imposición de las penalidades establecidas en el citado artículo, o las que, en su caso, se establezcan en el citado apartado 23.4 del Cuadro de Características.

Las penalidades previstas en los dos párrafos anteriores se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato, previa audiencia al contratista, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos.

La aplicación y pago de estas penalidades no excluye la indemnización a que la Administración pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.

7. EXTINCIÓN DEL CONTRATO

7.1. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

7.1.1. Cumplimiento.

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de la prestación de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración.

En todo caso, la constatación del cumplimiento el contrato exige que la Administración realice un acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del plazo indicado en el apartado 19.2 del Cuadro de Características de este pliego, o de o indicarse plazo en el mes siguiente a la entrega del suministro o realización de objeto del contrato.

7.1.2. Plazo de garantía.

7.1.2.1. Salvo que en el apartado 18 del Cuadro de Características de este pliego aparezca exceptuado, se establecerá en los contratos un plazo de garantía a contar desde la fecha de recepción o conformidad, transcurrido el cual, sin objeciones por parte de la Administración, y salvo los supuestos en que se establezca otro plazo en otras normas, quedará extinguida la responsabilidad del contratista. Dicho plazo de garantía será el señalado en el apartado 18 del citado Cuadro de Características.

7.1.2.2. Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados tendrá derecho la Administración a reclamar del contratista la subsanación de los mismos





7.1.2.3. Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 314 y 315 del LCSP sobre subsanación de errores y responsabilidad en los contratos que tengan por objeto la elaboración de proyectos de obras.

7.1.3. Liquidación del contrato y devolución de la garantía definitiva.

En los casos en que la determinación del precio se realice mediante unidades de ejecución, la variación que durante la correcta ejecución de la prestación se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas, sobre las previstas en el contrato, serán recogidas en la liquidación, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato.

La liquidación del contrato se efectuará a la conclusión del plazo de garantía, en la forma y con los efectos establecidos en el artículo 210 de la LCSP.

Transcurrido el plazo de garantía y aprobada la liquidación del contrato, si no resultaren responsabilidades para el contratista, se devolverá la garantía constituida de acuerdo con lo establecido en el artículo 111 de la LCSP.

7.2. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

El contrato podrá extinguirse por cualquiera de las causas de resolución enunciadas en el artículo 211 de la LCSP, o por las causas específicas establecidas en su artículo 313 de la citada LCSP.

Asimismo, será causa de resolución del contrato el incumplimiento de las obligaciones esenciales calificadas como tales en el apartado 23.8 del Cuadro de Características del pliego.

Los efectos de la resolución se determinarán de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 213 y 313 del citado texto normativo.

8. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

8.1. El contratista responderá de todos los daños y perjuicios causados a la Administración dentro del proceso contractual y a él imputables. La cantidad en que se concreten tales daños, será exigible por la vía de apremio administrativo.

8.2. El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato, debiendo indemnizar en este caso a la Administración y/o a terceros perjudicados





- 8.3.** Igualmente serán de cuenta del contratista los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.

9. RÉGIMEN JURÍDICO

9.1. NORMAS GENERALES.

El contrato que se regula por el presente Pliego es de naturaleza administrativa y se registrará, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, para lo no previsto en él, por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, por sus disposiciones de desarrollo, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, (B.O.E. de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto (BOE de 5 de septiembre), por el Real decreto 817/2009, de 8 de mayo (BOE de 15 de mayo) por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, por la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de medidas Tributarias, Administrativas y Financieras de la Comunidad de Castilla y León y por el Real Decreto 814/2015 de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Central de Recursos Contractuales, en cuanto no contradigan la LCSP y a sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. A todas ellas quedan sometidas expresamente ambas partes.

El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás documentos anexos, así como la oferta presentada por el licitador revestirán carácter contractual. Los contratos se ajustarán al contenido de los pliegos citados y de la oferta presentada por el licitador, siendo sus cláusulas parte integrante de los mismos.

En caso de discordancia entre cualquier documento contractual y el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares prevalecerá este último, salvo que en el documento contractual se establezca otra jerarquía.

9.2. RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.

- 9.2.1.** En los contratos de servicios cuyo valor estimado sea superior a cien mil euros se podrá interponer recurso especial en materia de contratación contra el anuncio de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación; los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos; el acuerdo de adjudicación; y contra las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la LCSP, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación.





9.2.2. Todo aquel que se proponga interponer este recurso, contra alguno de los actos indicados en el apartado anterior, presentarán un escrito en el plazo de quince días hábiles que se computa en la forma que se indica en el artículo 50.1 del LCSP.

No obstante, de conformidad con el artículo 50.2 LCSP cuando el recurso se funde en alguna de las causas de nulidad previstas en el apartado 2, letras c), d), e) o f) del artículo 39, el plazo de interposición será el siguiente:

a) Treinta días a contar desde la publicación de la formalización del contrato en la forma prevista en esta Ley, incluyendo las razones justificativas por las que no se ha publicado en forma legal la convocatoria de la licitación o desde la notificación a los candidatos o licitadores afectados, de los motivos del rechazo de su candidatura o de su proposición y de las características de la proposición del adjudicatario que fueron determinantes de la adjudicación a su favor.

b) En los restantes casos, antes de que transcurran seis meses a contar desde la formalización del contrato.

9.2.3. El escrito de interposición se presentará, en la forma indicada en el artículo 51.1 LCSP, en los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, podrá presentarse en el registro del órgano de contratación o en el del órgano competente para la resolución del recurso.

Los escritos presentados en registros distintos de los dos citados específicamente en el párrafo anterior, deberán comunicarse al Tribunal de manera inmediata y de la forma más rápida posible.

9.2.4 Contra las actuaciones que quepa interponer recurso especial en materia de contratación no procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios.

9.3. RECURSOS ORDINARIOS

En los contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o inferior a cien mil euros, y cuando sea superior a dicho importe y se trate de actos no sujetos a recurso especial en materia de contratación, podrán interponerse los recursos ordinarios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra este pliego y contra los demás actos de este expediente se podrá interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, de acuerdo con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con carácter previo al recurso contencioso administrativo. El plazo de interposición del recurso es de un mes a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate.

9.4. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.





- 9.4.1.** El adjudicatario está obligado expresamente al cumplimiento de lo establecido en la legislación europea y nacional respecto del tratamiento de los datos personales.
- 9.4.2.** El adjudicatario se compromete a tratar dichos datos personales observando los principios exigibles por la legislación en materia de protección de datos, en particular los relativos a la calidad de los datos, seguridad de los mismos y deber de secreto, así como a cumplir las instrucciones recibidas de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, no aplicando o utilizando dichos datos con finalidades distintas a las especificadas.
- 9.4.3.** El adjudicatario deberá observar el secreto profesional respecto de los datos personales objeto de tratamiento, manteniendo absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento de los servicios prestados, no comunicando a ningún tercero, ni siquiera para su conservación, los datos facilitados por la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León como responsable del fichero. Esta obligación subsistirá aún después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo.
- 9.4.4.** En el supuesto de que el adjudicatario, como encargado del tratamiento de los datos, los destine a finalidad distinta a la estipulada, los comunique o utilice incumpliendo las instrucciones fijadas en el contrato, será considerado también responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido.
- 9.4.5.** La empresa adjudicataria, como encargada del tratamiento de los datos, se compromete a la observancia de las medidas de seguridad correspondientes al tratamiento de los datos personales de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, a los que tiene acceso, de acuerdo al nivel de protección que corresponda a los datos facilitados, según lo establecido en la legislación vigente de protección de datos de carácter personal.
- 9.4.6.** El adjudicatario, una vez cumplida la responsabilidad contractual, se compromete a devolver a la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, los datos objeto de tratamiento, soportes o documentos en que estos consten, así como a destruir aquellos según instrucciones del responsable del tratamiento.

9.5 PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.

El órgano de contratación, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el artículo 190 LCSP, ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución, determinar los efectos de esta y la inspección de las actividades del contratista, limitando su ejercicio a los aspectos que tengan relación con la ejecución del contrato.

Dichos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.





De conformidad con el artículo 27 de la LCSP el orden jurisdiccional competente es el contencioso – administrativo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa.

10. ANEXOS AL PRESENTE PLIEGO

Los Anexos que se relacionan a continuación constituyen parte integrante del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

- CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL PLIEGO MODELO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁ DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

- ANEXO 1.- Declaración responsable.
- ANEXO 2.- Modelo de oferta económica.





CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL PLIEGO MODELO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁ DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO

1.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

Gerente de Asistencia Sanitaria de Segovia (Decreto 19/2018 de 21 de junio, de desconcentración de competencias en materia de contratación y gestión económica en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud, BOCYL de 27 de junio de 2018)

2.- CENTROS PETICIONARIOS VINCULADOS AL PROCEDIMIENTO

COMPLEJO ASISTENCIAL DE SEGOVIA

3.- REFERENCIA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

6301-631-1- 2024-14896

4.- PROCEDIMIENTO, IDENTIFICACION DEL PLIEGO Y RECURSOS

4.1. Procedimiento: *Abierto*

4.2. Identificación del Pliego Informado este Pliego Modelo por la Asesoría Jurídica de la Consejería de Sanidad el 15 de noviembre de 2019 y aprobado por Resolución del Director Económico, Presupuestario y Financiero de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León de 19 de noviembre de 2019.

4.3. Tramitación: ☒ Ordinaria ☐ Urgente

4.4. Recursos:

☒ Valor estimado superior a cien mil euros: *Con carácter previo al recurso contencioso administrativo, y con carácter potestativo podrá interponerse recurso especial en materia de contratación contra este pliego y contra los demás actos de este expediente, de acuerdo con el artículo 44.2 de la LCSP. El plazo de interposición del recurso es de 15 días hábiles. En el caso de que se recurran los pliegos y demás documentos contractuales, el plazo se computa desde el día siguiente a aquel en que se haya publicado en el perfil del contratante el anuncio de licitación; en el resto de casos el computo del plazo se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la LCSP.*

☐ Valor estimado igual o inferior a cien mil euros *Con carácter previo al recurso contencioso administrativo, y con carácter potestativo podrá interponerse recurso de reposición contra este pliego y contra los demás actos de este expediente, de acuerdo con el artículo 123 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas. El plazo de interposición del recurso es de un mes a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate.*

5.- OBJETO DEL CONTRATO

5.1 Definición: *El contrato tiene por objeto la realización de procedimientos quirúrgicos y procedimientos diagnósticos para pacientes con derecho a prestación de asistencia sanitaria pública en el ámbito de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia*





El objeto del contrato conlleva:

1- Tratamiento de datos personales

1- Tratamiento de datos personales:

El objeto del contrato conlleva el tratamiento de datos personales: (marcar lo que corresponda)

☒ SI (Deberá señalarse una de las dos opciones e indicarse la finalidad del tratamiento de datos personales)

La empresa adjudicataria será la encargada de tratar por cuenta de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia, responsable del tratamiento, los datos de carácter personal necesarios para ejecutar el contrato.

☒ El tratamiento de datos se realizará en servidores de la Gerencia Regional de Salud.

☒ El tratamiento de datos se realizará en servidores determinados por la empresa adjudicataria y ajenos a la Gerencia Regional de Salud.

La obligación de la finalidad del tratamiento de datos personales tiene carácter esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la Ley de Contratos del Sector Público

☐ NO

5.2 Códigos de Clasificación

CPA: 86.10.11. Servicios hospitalarios de cirugía.

CPA: 86.22.1 Servicios de medicina especializada.

CPV: 85111100-1: Servicios hospitalarios de cirugía.

CPV: 85121200-5 Servicios de médicos especialistas

5.3. Lotes:

☒ SI

☐ NO: Justificar

5.3.1 En el supuesto de existencia de lotes:

Lotes nº	Denominación	Código CPA	Código CPV
1	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS.CIRUGÍA GENERAL	86.10.11	85111100-1
2	PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGÍA		
3	PROCEDIMIENTOS OTORRINOLARINGOLOGÍA		
4	PROCEDIMIENTOS UROLOGÍA		
5	PROCEDIMIENTOS TRAUMATOLOGÍA		
6	PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO MEDIANTE ENDOSCOPIAS	86.22.1	85121200-5
7	PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO MEDIANTE SAOS	86.22.1	85121200-5
8	SERVICIO DE EMISION DE INFORMES DE IMAGEN DIAGNOSTICA Y PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS MEDIANTE ULTRASONIDOS	86.22.1	85121200-5

5.3.2. Condiciones de los lotes:

a) Límite de lotes a licitar por cada licitador:

☐ SI. Número máximo:

☒ NO

b) Límite de lotes a adjudicar a cada licitador:





☐ SI. Número máximo:

☒ NO

En el caso de división en lotes, los licitadores deberán indicar en la **Declaración responsable del ANEXO 1 la relación de los lotes a los que licita.**

5.3.3 Ofertas integradoras, en su caso:

- Combinaciones:

1:

2:

La solvencia para cada una de las combinaciones se recoge en el apartado 14.5 y la capacidad en el apartado 21.1.

6.- NATURALEZA Y EXTENSIÓN DE LAS NECESIDADES A SATISFACER

Considerando que los objetivos planteados al CASE para la reducción de la LEQ a corte de diciembre 31/2024 son 1435 pacientes en la LEQ total, 1150 pacientes en la LEQ estructural y una demora media estructural de 53 días,

Considerando que en los primeros cuatro meses transcurridos de 2024 (enero a abril), se ha utilizado adecuadamente la jornada ordinaria del bloque quirúrgico con una utilización de los quirófanos del 69.03% (estándar $\geq 65\%$), un rendimiento del 78.7% (estándar $\geq 80\%$), una proporción de suspensiones quirúrgicas del 2,7% (estándar $\leq 3,5\%$) y una programación mensual de al menos 20 quirófanos mensuales de tarde ordinaria,

Considerando que en los primeros cuatro meses transcurridos de 2024 (enero a abril) se han programado 333 pacientes en actividad quirúrgica auto concertada, con una proporción de suspensiones quirúrgicas del 2% (estándar $\leq 2\%$)

Considerando que los servicios de Traumatología, Urología, Oftalmología y ORL no cuentan con la totalidad de la dotación de plantilla orgánica, publicada y aprobada por la Gerencia Regional de Salud, el 13 de octubre del 2020, por tener plazas vacantes en sus plantillas que no ha sido posible cubrir por la inexistencia de profesionales en las respectivas bolsas de empleo, y que se suman otras ausencias por diversas razones (ITs, reducciones de jornada, permisos reglamentarios, etc) y que en los próximos meses la actividad ordinaria estará disminuida por el periodo estival y las vacaciones del personal, Considerando que en los próximos meses nos enfrentaremos a movimientos de personal, por **los** procesos del concurso de traslados, estabilización y fidelización de residentes, que no aseguran que las plantillas mejoren el número de efectivos con los que cuentan actualmente, especialmente el servicio de Anestesiología y Reanimación, que es un eslabón esencial en la programación de la actividad quirúrgica,

Por todo lo anteriormente descrito, y para poder mantener una actividad sostenible en nuestra área, dando respuesta a los objetivos planteados y a la demanda asistencial creciente de actividad quirúrgica observada desde 2024, objetivada y cuantificada por esta subdirección, se hace necesario abrir un procedimiento administrativo de contratación abierta para la realización de procedimientos quirúrgicos de los servicios descritos, de la forma en la que se describen en el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás documentos referentes.

Nuestro hospital continuaría realizando la programación y realización de procedimientos quirúrgicos en turnos de mañana y tarde, como vienen realizándose en la actualidad, con el funcionamiento completo de la plantilla disponible de cada servicio, y respetando los periodos de vacaciones reglamentarios, y coordinar con cada servicio la selección de pacientes candidatos a canalizar al concierto externo.

Considerando que los objetivos planteados al CASE para la reducción de la LECEX y LEPD, a corte de diciembre 31/2024 son 10.258 pacientes en la LECEX, un índice de Entradas/salidas en LECEX < 0.9 , una demora media estructural en LECEX de 65 días, una demora media estructural para TC 45 días, RM 18 días, y ecografía 40 días,

Considerando que en los primeros cuatro meses transcurridos de 2024 (enero a abril), se ha utilizado adecuadamente la jornada ordinaria de los servicios en los que se realizan estos procedimientos diagnósticos (Radiología, Digestivo y Neurofisiología), e incluso se ha aumentado en un 50% la





realización semanal de polisomnografías, y se han programado 102 procedimientos endoscópicos como actividad autoconcertada de procedimientos diagnósticos, sin tener el impacto deseado en la reducción de LEPD, básicamente por un incremento en la demanda, Considerando que los servicios de Digestivo y Radiología no cuentan con la totalidad de la dotación de plantilla orgánica, publicada y aprobada por la Gerencia Regional de Salud, el 13 de octubre del 2020, por tener plazas vacantes en sus plantillas que no ha sido posible cubrir por la inexistencia de profesionales en las respectivas bolsas de empleo, y que se suman otras ausencias por diversas razones (ITs, reducciones de jornada, permisos reglamentarios, etc) y que en los próximos meses la actividad ordinaria estará disminuida por el periodo estival y las vacaciones del personal, Considerando que en los próximos meses nos enfrentaremos a movimientos de personal, por los procesos del concurso de traslados, estabilización y fidelización de residentes, que no aseguran que las plantillas mejoren el número de efectivos con los que cuentan actualmente estos servicios, Por todo lo anteriormente descrito, y para poder mantener una actividad sostenible en nuestra área, dando respuesta a los objetivos planteados y a la demanda asistencial creciente de consultas externas y pruebas diagnósticas, se hace necesario abrir un procedimiento administrativo de contratación abierta para la realización de procedimientos diagnósticos descritos, de la forma en la que se describen en el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás documentos referentes. Nuestro hospital continuaría realizando la programación y realización de procedimientos diagnósticos en los turnos habituales, como vienen realizándose en la actualidad, con el funcionamiento completo de la plantilla disponible de cada servicio, y respetando los periodos de vacaciones reglamentarios, y coordinaría con cada servicio la selección de pacientes y estudios candidatos a canalizar al concierto externo.

7.- VARIANTES

Admite variantes:

☒ NO

☐ SI

Obligatoriedad de presentar Oferta base

☒ NO

☐ SI

Número de variantes:Elementos y condiciones (requisitos mínimos, modalidades y características de presentación):.....

8.- PLAZO DE EJECUCIÓN

8.1 Plazo de ejecución: *La duración del contrato será desde 3 meses y medio meses desde el día 15 de septiembre de 2024, o desde la formalización del contrato si es otra, hasta el 31 de diciembre de 2024. Sin posibilidad de prórrogas.*

Se debe tener en cuenta que el pago y liquidación se debe hacer en el ejercicio 2024.

8.1.1 Fecha a partir de la cual produce efectos el contrato: *Desde formalización*

8.1.2 Duración inicial del contrato: : *3 meses y medio*

8.2 Duración máxima del contrato, incluidas la/s prórroga/s: : *hasta 31 de diciembre de 2024*

8.3 Plazos parciales:

☐ SI Definir:

☒ NO





9.- PRÓRROGA

El Pliego admite la prórroga:

☐ SI. Obligatoria para el empresario.

- Duración total de la/s prórroga/s:

- Plazo del preaviso si es superior a dos meses:

☒ NO

10.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO

10.1 El crédito presupuestario es: (presupuesto base de licitación IVA incluido): 760.328,45 €.

Quando la determinación del precio se realice mediante **precios unitarios**, el importe de la licitación constituye el importe del contrato y la Administración, de acuerdo con sus necesidades, podrá incrementar el número de las unidades a prestar hasta agotar la totalidad del crédito presupuestario de la licitación. Además, y si continuara la necesidad de consumo, la Administración dentro del plazo contractual podrá realizar consumos adicionales hasta el 10% del importe del contrato, y en su caso de la prórroga, de conformidad con el artículo 309 de la LCSP, para lo cual se recoge en este expediente la financiación presupuestaria necesaria en crédito adicional correspondiente.

	Diagnósticos C.I.E.		Procedimientos C.I.E.		Precio Unitario	Nº	Total
	Código	Descripción	Código	Descripción			
LOTE 1	CIRUGÍA GENERAL						
	574, 575	Colecistitis y otros trastornos de la vesícula biliar	5122	Colecistectomía	1638,99€	10	16.389,90€
			5123	Colecistectomía laparoscópica	1707,88€	10	17.078,80€
	530.0	Hernia inguinal unilateral	53.0	Reparación hernia inguinal inguinal	850,00€	15	12.750,00€
			54.21	Reparación hernia inguinal unilateral por laparoscopia	850,00€	15	12.750,00€
	553.1	Hernia umbilical	53.41	Hernioplastia (con prótesis)	1025,00€	10	10.250,00€
	SUBTOTAL CIRUGÍA GENERAL					60	69.18,70€

LOTE 2	OFTALMOLOGÍA						
	366	Cataratas	07	Extracción + IOL	730,00 €	150	109.500,00 €
SUBTOTAL OFTALMOLOGÍA						150	109.500,00 €

LOTE 3	OTORRINOLARINGOLOGÍA						
	47.4	Enfermedad crónica de amígdalas y adenoides	28.2	Amigdalectomía sin Adenoides	378,50 €	10	3.785,00 €
SUBTOTAL OTORRINOLARINGOLOGÍA						10	3.785,00 €





LOTE 4	UROLOGIA						
	688 596.9	Hiperplasia prostática. Tratamiento de vejiga no especificado	51.22	Resección transuretral	1.243,68 €	10	12.436,80 €
	V25.2	Escleritis	63.70	Vasectomía	309,34 €	80	24.732,00 €
	685	Fimosis	64.0	Circuncisión	309,34 €	20	6.186,80 €
	683	Hidrocoele	61.2	Exclusión de hidrocoele	383,92 €	30	11.517,60 €
	456.4	Variocoele	63.1	Variocordectomía	7.29,09 €	25	18.936,25 €
SUBTOTAL UROLOGIA						155	71.884,75 €

LOTE 5	TRAUMATOLOGIA						
	78.35, 78.35, 78.65, 733.42, 78.25, 78.0	Queloidosis de cadera, coxis, necrosis avascular cadera, coxis malum, artritis reumatoide	81.51	Sustitución total de cadera con protésis	5.900,00 €	20	118.000,00 €
	78.96, 78.0	Gonartrosis, artritis reumatoide rodilla	81.54	Sustitución total de rodilla con prótesis	5.030,00 €	20	100.600,00 €
	735.0, 735.2	Dedo gordo pie valgo	77.54	Excisión de Hallux Valgus	673,00 €	5	33.650,00 €
			77.51	Bursiomeclomía con comerción de tejido blando y extirpación del bursitis.		10	
			77.52	Bursiomeclomía con comerción de tejido blando y extirpación		10	
			77.53	Osteotomía bursiomeclomía con comerción de tejido blando		5	
	735.3, 735.4 727.03	Dedo gordo de ligamento martillo Dedo en garfio	77.56	Reparación dedo martillo	776,82 €	5	38.841,00 €
			77.57	Reparación dedo en garfio		10	
			77.58	Osteotomía, fusiós y reparación de dedo		5	
	78, 78.36	Tratamiento interno de rodilla	80.26	Artroscopia diagnóstica o terapéutica	969,45 €	30	29.083,50 €
	726.1, 726.2, 727.61	Artrosis de hombro, suprascapular, síndrome manguito rotador de hombro	80.21	Artroscopia de hombro	1.470,00 €	10	14.700,00 €
	354.0	Síndrome del túnel carpiano	81.83	Osteotomía de hombro		10	
			84.43	Liberación del túnel carpiano	605,92 €	55	33.325,60 €
SUBTOTAL TRAUMATOLOGIA						195	346.135,50 €

LOTE 6	Diagnóstico C.I.E.		Precio Unitario	Nº	Total
	Código	Descripción			
	PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS MEDIANTE ENDOSCOPIAS				
	11	Esófago - Gastroscopia	108,75 €	200	21.750,00 €
	12	Colonoscopia	224,20 €	350	78.470,00 €
	SUBTOTAL LOTE 6			550	99.820,00 €

LOTE 7	Diagnóstico C.I.E.		Precio Unitario	Nº	Total
	Código	Descripción			
	PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS DEL SAOS				
	11	Estudio Polisomnográfico Diagnóstico	420,90 €	60	25.690,40 €
	SUBTOTAL LOTE 7			60	25.690,40 €





LOTE 8	Diagnósticos C.I.E.		Precio Unitario	Nº	Total
	Código	Descripción			
	SERVICIO DE EMISION DE INFORMES DE IMAGEN DIAGNOSTICA				
	1	Lecturas de RM Simple	16,00 €	100	1.600,00 €
	2	Lecturas de RM Doble	28,00 €	64	1.792,00 €
	SUBTOTAL LECTURAS RM			167	3.404,00 €
	1	Lecturas de TC Simple	16,00 €	105	1.680,00 €
	2	Lecturas de TC Doble	29,00 €	58	1.711,00 €
	SUBTOTAL LECTURAS TC			164	3.391,00 €
	SUBTOTAL EMISION DE INFORMES DE IMAGEN DIAGNOSTICA			331	6.795,00 €
	PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS MEDIANTE ULTRASONIDOS.				
	1.8	Eco grafías	37,00 €	750	27.750,00 €
SUBTOTAL ULTRASONIDOS			750	27.750,00 €	
SUBTOTAL LOTE 8				1081	34.545,00 €
TOTAL			2261	760.328,45 €	

10.2 Distribución del crédito presupuestario por anualidades: (Ejercicios Presupuestarios)

Años Aplicación Presupuestaria Crédito presupuestario: (presupuesto base de licitación IVA incluido)

2024

(*) Exento de IVA, según artículo 20.1.3 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor añadido).

LOTE	DENOMINACIÓN	IMPORTE	IVA(*)	TOTAL	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
1	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS.CIRUGÍA GENERAL	69.118,70 €	0 €	69.118,70 €	G/312A02/26204/6
2	PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGÍA	109.500,00 €	0 €	109.500,00 €	
3	PROCEDIMIENTOS OTORRINOLARINGOLOGÍA	3.785,10 €	0 €	3.785,10 €	
4	PROCEDIMIENTOS UROLOGÍA	71.804,75 €	0 €	71.804,75 €	
5	PROCEDIMIENTOS TRAUMATOLOGÍA	346.135,50 €	0 €	346.135,50 €	
6	PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS MEDIANTE ENDOSCOPIAS	99.820,00 €	0 €	99.820,00 €	G/312A02/26406/6
7	PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS DEL SAOS	25.619,40 €	0 €	25.619,40 €	G/312A02/26409/6
8	SERVICIO DE EMISION DE INFORMES DE IMAGEN DIAGNOSTICA Y PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS MEDIANTE ULTRASONIDOS	1.708,00 € 3.391,00 € 29.446,00 €	0 €	1.708,00 € 3.391,00 € 29.446,00 €	G/312A02/26404/6 G/312A02/26405/6 G/312A02/26406/6

10.3 Tramitación presupuestaria del expediente

☒ Tramitación normal del expediente.

☐ Tramitación anticipada del expediente: "La adjudicación del contrato está sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del mismo en el ejercicio presupuestario correspondiente."





11.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

11.1 El presupuesto base de licitación (IVA incluido) es: (en el caso de precios unitarios el presupuesto base de licitación es máximo estimado):

11.2 Desglose del presupuesto base de licitación:

	Procedimientos C.I.E.		Precio Unitario	Nº	Total
	Código	Descripción			
LOTE 1	CIRUGÍA GENERAL				
	51.22	Colecistectomía	1.618,99 €	10	16.189,90 €
	51.23	Colecistectomía laparoscópica	1.717,88 €	10	17.178,80 €
	53.0	Reparación unilateral h. inguinal	850,00 €	15	12.750,00 €
	54.21	Reparación hernia inguinal unilateral por laparoscopia.	850,00 €	15	12.750,00 €
	53.41	Hernioplastia (con prótesis)	1.025,00 €	10	10.250,00 €
	SUBTOTAL CIRUGIA GENERAL			60	69.118,70 €
LOTE 2	OFTALMOLOGIA				
	13.7	Extracción + LIO	730,00 €	150	109.500,00 €
	SUBTOTAL OFTALMOLOGIA			150	109.500,00 €
LOTE 3	28.2	Amigdalectomía sin Adenoidectomía	378,51 €	10	3.785,10 €
	SUBTOTAL OTORRINOLARINGOLOGIA			10	3.785,10 €
LOTE 4	UROLOGIA				
	51.22	Resección transuretral	1.243,68 €	10	12.436,80 €
	63.70	Vasectomía	309,14 €	80	24.731,20 €
	64.0	Circuncisión	309,14 €	20	6.182,80 €
	61.2	Excisión de Hidrocele	583,92 €	30	17.517,60 €
	63.1	Varicocelelectomía	729,09 €	15	10.936,35 €
	SUBTOTAL UROLOGIA			155	71.804,75 €





LOTE 5	TRAUMATOLOGIA					
	81.51	Sustitución total de cadera con prótesis	5.900,00 €	20	118.000,00 €	
	81.54	Sustitución total de rodilla con prótesis	5.030,00 €	20	100.600,00 €	
	77.54	Escisión de Hallux Valgus	673,00 €	5	20.190,00 €	
	77.51	Bunionectomía con corrección de tejido blando y osteotomía del 1er met.		10		
	77.52	Bunionectomía con corrección de tejido blando y artrodesis		10		
	77.53	Otra bunionectomía con corrección de tejido blando		5		
	77.56	Reparación dedo martillo	776,82 €	5	15.536,40 €	
	77.57	Reparación dedo en garra		10		
77.58	Otra escisión, fusión y reparación dedos pie	5				
	80.26	Artroscopia diagnóstica o terapéutica	969,45 €	30	29.083,50 €	
	80.21	Artroscopia de hombro	1.470,00 €	10	29.400,00 €	
	81.83	Otra reparación de hombro		10		
	04.43	Liberación del túnel carpiano	605,92 €	55	33.325,60 €	
	SUBTOTAL TRAUMATOLOGIA			195	346.135,50 €	
LOTE 6	Precio Unitario	Nº			Total	
	PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS MEDIANTE ENDOSCOPIAS					
	106,75 €				200	21.350,00 €
	224,20 €				350	78.470,00 €
	SUBTOTAL LOTE 6				550	99.820,00 €
LOTE 7	Precio Unitario	Nº			Total	
	PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS DEL SAOS					
	426,99 €				60	25.619,40 €
	SUBTOTAL LOTE 7				60	25.619,40 €





LOTE 8	Precio Unitario	Nº	Total
SERVICIO DE EMISION DE INFORMES DE IMAGEN DIAGNOSTICA			
	16,00 €	106	1.696,00 €
	28,00 €	61	1.708,00 €
	SUBTOTAL LECTURAS RM	167	3.404,00 €
	16,00 €	105	1.680,00 €
	29,00 €	59	1.711,00 €
	SUBTOTAL LECTURAS TC	164	3.391,00 €
	SUBTOTAL EMISION DE INFORMES DE IMAGEN DIAGNOSTICA	331	6.795,00 €
PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS MEDIANTE ULTRASONIDOS.			
	37,00 €	750	27.750,00 €
	SUBTOTAL ULTRASONIDOS	750	27.750,00 €
	SUBTOTAL LOTE 8	1081	34.545,00 €

11.2 Desglose del presupuesto base de licitación:

Para el cálculo de los costes directos: Los Gastos de Personal se indican de forma desglosada y se han estimado a partir del convenio colectivo sectorial de referencia. (Sanidad privada de la provincia de burgos años 2016-2020, y Resolución de 9 de agosto de 2017, de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, por la que se aprueba la solicitud de renovación de la extensión del convenio colectivo del sector de hospitalización y asistencia privada de la provincia de burgos, código 09000265011981, para el mismo colectivo del sector de las provincias de Ávila, Segovia y Soria).

Para la determinación de los precios se ha tenido en cuenta la Resolución de 21 de noviembre de 2011, del Presidente de la Gerencia Regional de Salud, por la que se fijan las tarifas máximas y los porcentajes de revisión de las condiciones económicas aplicables en el año 2011, a la prestación de Servicios de Asistencia Sanitaria concertada en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud (Anexo V "Procedimientos quirúrgicos") y la Resolución de 17 de septiembre de 2021, de la Presidenta de la Gerencia Regional de Salud, por la que se fijan las tarifas máximas para la asistencia sanitaria concertada, para determinados servicios de asistencia en régimen de hospitalización, procedimientos quirúrgicos y tratamientos de radioterapia y quimioterapia (Anexo II "Procedimientos quirúrgicos"). Teniendo en cuenta el estudio de costes realizado

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES	LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3	LOTE 4	LOTE 5	LOTE 6	LOTE 7	LOTE 8
COSTES DIRECTOS: 85%	58.750,90 €	93.075,00 €	3.217,33 €	61.034,04 €	294.215,17 €	84.847,00 €	21.776,49 €	29.363,25 €
1- COSTES PERSONAL POR CATEGORÍA 61%	42.162,41 €	66.795,00 €	2.308,91 €	43.800,90 €	211.142,66 €	60.890,20 €	15.627,83 €	21.072,45 €
Categoría Licenciados	17.708,21 €	28.053,90 €	969,74 €	18.396,38 €	88.679,92 €	25.573,88 €	6.563,69 €	8.850,43 €
Categoría Diplomados y Grado	12.648,72 €	20.038,50 €	692,67 €	13.140,27 €	63.342,80 €	18.267,06 €	4.688,35 €	6.321,74 €
Categoría Técnicos Grado Superior	7.589,23 €	12.023,10 €	415,60 €	7.884,16 €	38.005,68 €	10.960,24 €	2.813,01 €	3.793,04 €
Categoría Auxiliares	4.216,24 €	6.679,50 €	230,89 €	4.380,09 €	21.114,27 €	6.089,02 €	1.562,78 €	2.107,25 €
2-MATERIAL 24%	16.588,49 €	26.280,00 €	908,42 €	17.233,14 €	83.072,52 €	23.956,80 €	6.148,66 €	8.290,80 €
COSTES INDIRECTOS 15%	10.367,80 €	16.425,00 €	567,77 €	10.770,71 €	51.920,33 €	14.973,00 €	3.842,91 €	5.181,75 €
Gastos Generales 9%	6.220,68 €	9.855,00 €	340,66 €	6.462,43 €	31.152,20 €	8.983,80 €	2.305,75 €	3.109,05 €
Beneficio industrial 6%	4.147,12 €	6.570,00 €	227,11 €	4.308,29 €	20.768,13 €	5.989,20 €	1.537,16 €	2.072,70 €
TOTAL	69.118,70 €	109.500,00 €	3.785,10 €	71.804,75 €	346.135,50 €	99.820,00 €	25.619,40 €	34.545,00 €





12.-DETERMINACIÓN DEL PRECIO

12.1 Determinación del PRECIO mediante precio a tanto alzado y aplicaciones presupuestarias:

PRECIO (Sin IVA)	CUANTÍA DEL IVA	PRECIO (Incluido IVA)	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

En el caso de existencia de lotes:

LOTE	PRECIO (Sin IVA)	CUANTÍA DEL IVA	PRECIO (Incluido IVA)	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

12.2 Determinación del PRECIO mediante precio por unidades de ejecución o unidades de tiempo y aplicaciones presupuestarias

DENOMINACIÓN	Unidades de ejecución o de tiempo estimadas	PRECIO UNITARIO (Sin IVA)	CUANTÍA DEL IVA	PRECIO UNITARIO (Incluido IVA)	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
--------------	---	---------------------------	-----------------	--------------------------------	---------------------------

Colecistectomía	10	1618,99	0	1618,99	G312A02/26204/6
Colecistectomía laparoscópica	10	1717,88	0	1717,88	G312A02/26204/6
Reparación unilateral h. Inguinal; Reparación hernia Inguinal unilateral por laparoscopia.	30	850,00	0	850,00	G312A02/26204/6
Hernioplastia (con prótesis)	10	1025,00	0	1025,00	G312A02/26204/6
Extracción + LIO	150	730,00	0	730	G312A02/26204/6
Amigdalectomía sin Adenoidectomía	10	378,51	0	378,51	G312A02/26204/6
Resección transuretral	10	1243,68	0	1243,68	G312A02/26204/6
Vasectomía	80	309,14	0	309,14	G312A02/26204/6
Circuncisión	20	309,14	0	309,14	G312A02/26204/6





Escisión de Hidrocele	30	583,92	0	683,92	G312A02/26204/6
Varicocelelectomía	15	729,09	0	729,09	G312A02/26204/6
Sustitución total de cadera con prótesis	20	5900,00	0	5900,00	G312A02/26204/6
Sustitución total de rodilla con prótesis	20	5030,00	0	5030,00	G312A02/26204/6
Escisión de Hallux Valgus, Bunionelectomía con corrección de tejido blando y osteotomía del 1er met.; Bunionelectomía con corrección de tejido blando y artrodesis; Otra bunionelectomía con corrección de tejido blando	30	673,00	0	673,00	G312A02/26204/6
Reparación dedo martillo; Reparación dedo en garra; Otra escisión, fusión y reparación dedos pie	20	776,82	0	776,82	G312A02/26204/6
Artroscopia diagnóstica o terapéutica	30	969,45	0	969,45	G312A02/26204/6
Artroscopia de hombro; Otra reparación de hombro	20	1470,00	0	1470,00	G312A02/26204/6
Liberación del túnel carpiano	55	605,92	0	605,92	G312A02/26204/6
Esófago-Gastroscopia	200	106,75	0	106,75	G312A02/26406/6
Colonoscopias	350	224,20	0	224,20	G312A02/26406/6
Estudio polisomnográfico diagnóstico	60	426,99	0	426,99	G312A02/26409/6





Lectura RM Simple	106	16,00	0	16,00	G312A02/26406/6
Lectura RM Doble	61	28,00	0	28,00	G312A02/26404/6
Lectura de TC Simple	105	16,00	0	16,00	G312A02/26405/6
Lectura de TC Doble	59	29,00	0	29,00	G312A02/26405/6
Ecografías	1500	37,00	0	37,0	G312A02/26406/6

En el caso de existencia de lotes:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1.3 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor añadido, las prestaciones objeto de la presente contratación están exentas de IVA. Exento de IVA.

En el caso de **precios unitarios**, si el adjudicatario del/los lote/s, hubiera hecho baja en la oferta, la Administración, de acuerdo con sus necesidades reales, podrá consumir prestaciones de servicios hasta la totalidad del crédito presupuestario previsto en el expediente.

En el caso de **precios unitarios**, y teniendo en cuenta que las prestaciones del objeto del contrato son estimadas, no pudiéndose predecir con exactitud la extensión del objeto del mismo, las unidades de prestaciones del servicio a realizar se ceñirán a las necesidades reales de la Administración durante la vigencia del contrato.

12.3 Determinación del precio por componentes de la prestación y aplicaciones presupuestarias

COMPONENTES DE LA PRESTACIÓN	PRECIO UNITARIO (Sin IVA)	CUANTÍA DEL IVA	PRECIO UNITARIO (Incluido IVA)	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

12.4 Determinación del precio por aplicación de honorarios por tarifas:

12.5 Determinación del precio por combinación de diversas modalidades de determinación:

12.6 Precios parciales :

☒ SI. Definición: INDICADOS EN APARTADO 12.2

☐ NO

12.7 Revisión de precios:

☒ NO. (Artículo 103 del LCSP)

☐ SI. (Sólo en el caso de recuperación de la inversión igual o superior a cinco años). Fórmula o sistema de revisión de precios:

13.- VALOR ESTIMADO

13.1 Valor estimado del contrato de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101 del LCSP (exento IVA)





836.361,30€

13.2 Método de cálculo aplicado:

Inicialmente previsto: 760.328,45€

Incremento previsible de prestaciones (10%) 76.032,85€

LOTES	VALOR ESTIMADO	IMPORTE LICITACION	POSIBLE INCREMENTO 10%
1	76.030,57 €	69.118,70 €	6.911,87 €
2	120.450,00 €	109.500,00 €	10.950,00 €
3	4.163,61 €	3.785,10 €	378,51 €
4	78.985,23 €	71.804,75 €	7.180,48 €
5	380.749,05 €	346.135,50 €	34.613,55 €
6	109.802,00 €	99.820,00 €	9.982,00 €
7	28.181,34 €	25.619,40 €	2.561,94 €
8	37.999,50 €	34.545,00 €	3.454,50 €
	836.361,30 €	760.328,45 €	76.032,85 €

13.3 Contrato sujeto a regulación armonizada

☐ NO. ☒ SI

14.- SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL

14.1 Solvencia económica y financiera: Medios de acreditación y condiciones mínimas:

Los criterios seleccionados son los que el órgano de contratación considera más adecuados de los previstos en el artículo 87.1 de la LCSP para ver que tiene la liquidez necesaria.

El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe mínimo indicado en euros para cada lote:

LOTES	SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA
1	114.045,86 €
2	180.675,00 €
3	6.245,42 €
4	118.477,84 €
5	571.123,58 €
6	164.703,00 €
7	42.272,01 €
8	56.999,25 €

La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del empresario se efectuará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro





oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil (artículo 87.3a). Para ello, se presentará una declaración con el volumen anual de negocios de los tres últimos años y se acreditará por medio de las cuentas anuales (en concreto, las hojas de la cuenta de pérdidas y ganancias) el año de mayor volumen, a través de certificación, nota simple o información análoga expedida por el Registro correspondiente, siempre que esté vencido el plazo de presentación y se encuentren depositadas.

El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y media el valor estimado del contrato, excepto en casos debidamente justificados como los relacionados con los riesgos especiales vinculados a la naturaleza de las obras, los servicios o los suministros. El órgano de contratación indicará las principales razones de la imposición de dicho requisito en los pliegos de la contratación o en el informe específico a que se refiere el artículo 336.

Cuando un contrato se divida en lotes, el presente criterio se aplicará en relación con cada uno de los lotes. No obstante, el órgano de contratación podrá establecer el volumen de negocios mínimo anual exigido a los licitadores por referencia a grupos de lotes en caso de que al adjudicatario se le adjudiquen varios lotes que deban ejecutarse al mismo tiempo.

Justificación de la Solvencia.

La elección del medio indicado en el artículo 87.1.a) de la LCSP para acreditar la solvencia económica, viene motivada porque el volumen anual de negocios, al que se hace referencia en dicho artículo y que se considera el más apropiado para el objeto de este contrato, presupone que el licitador dispone de la liquidez necesaria que pueda garantizar, desde el punto de vista económico, la ejecución del contrato; aspecto éste que no se presupone con el "patrimonio neto" al que se hace referencia en el apartado c) del citado artículo 87.1. de la LCSP.

Deberá acreditarse esta solvencia para cada uno de los lotes a los que se presente una oferta, no obstante, las entidades que liciten a varios lotes deberán disponer de una solvencia técnica igual superior a la suma de los importes establecidos para todos los lotes a los que licitan.

14.2 Solvencia técnica o profesional: Medios de acreditación y condiciones mínimas:

Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos (Artículo 90.1a LCSP) para acreditar que tiene la experiencia necesaria para prestar este servicio.

Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato, se atenderá a los tres primeros dígitos del código de clasificación CPV.

El importe anual acumulado que el empresario deberá acreditar en el año de mayor ejecución será de (art.90.2 LCSP)





LOTES	TECNICA O PROFESIONAL
1	48.383,09 €
2	76.650,00 €
3	2.649,57 €
4	50.263,33 €
5	242.294,85 €
6	69.874,00 €
7	17.933,58 €
8	24.181,50 €

La acreditación de la solvencia técnica o profesional se efectuará mediante la relación de los principales servicios efectuados en los tres últimos años, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato.

Deberá acreditarse esta solvencia para cada uno de los lotes a los que se presente una oferta, no obstante, las entidades que liciten a varios lotes deberán disponer de una solvencia técnica igual o superior a la suma de los importes establecidos para todos los lotes a los que licitan. Justificación de la Solvencia.

Se exige el sistema de solvencia de acuerdo a los Artículo 90 porque garantiza una experiencia previa de las empresas en relación con el servicio de características similares.

Estos requisitos mínimos están vinculados directamente al objeto del contrato y son proporcionales al mismo.

.....La solvencia económica, financiera y técnica o profesional requerida en los apartados anteriores podrá acreditarse por los licitadores mediante la aportación de la siguiente clasificación empresarial:

Clasificación Empresarial :

Grupo/s

Subgrupo/s

Categoría/s

14.3 Solvencia adicional para servicios (medios personales y /o materiales)

14.4 Solvencia y capacidad para cada combinación de ofertas integradoras:

-1:

-2:.....

14.5 Solvencia técnica para empresas de nueva creación

15.- GARANTÍA PROVISIONAL

15.1 Constitución de la Garantía Provisional:

☐ SI (justificación)

☒ NO

15.2 Importe total de la garantía provisional (**hasta el 3 por ciento** del presupuesto base de licitación, excluido IVA)

- Órgano a cuya disposición ha de constituirse la garantía: ...





- N.I.F.:
- Periodo de vigencia de la garantía. *Conforme a lo señalado en el art. 106 de la LCSP.*

15.3 Importe de la garantía provisional por lote:

Nº de lote	Importe de la garantía provisional

16.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS

16.1 Relación de los criterios

16.1.1 Criterios de juicio de valor. No se establecen

16.1.2 Criterios evaluables mediante fórmulas

LOTE: 1, 2, 3, 4, 5 PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS

	Forma de valoración	Ponderación
1.- OFERTA ECONOMICA	$Po = \frac{Pc \times Ob}{Oe}$ Oe Se valorará con 0 puntos la oferta que coincida con el precio de licitación sin IVA, puntuándose el resto de forma proporcional según la siguiente fórmula: Po: Puntos oferta Pc: Puntos criterio Ob: Oferta mínimo importe Se tendrá en cuenta el importe de la oferta económica incluyendo la totalidad de los procedimientos que componen cada lote. Al importe total del lote, se le aplicará la fórmula indicada para obtener la valoración de la oferta .	HASTA 40 PUNTOS
2.- ACCESIBILIDAD DE LOS USUARIOS A LA PRESTACIÓN SANITARIA	Ubicación del centro desde el municipio de Segovia capital tomando como referencia el Hospital General de Segovia: ≤75 km: 20 puntos +76 km -110 km: 1puntos +111 km-120 km:5 puntos + 120 km: 0 puntos	HASTA 20PUNTOS
3.- REDUCCIÓN EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS	• Citación del paciente ambulatorio en un día hábil a partir de la recepción de solicitud de asistencia del CASE (SI/NO): 2 puntos • El estudio preoperatorio se realiza el mismo día de la consulta de valoración (SI/NO): 4 puntos	HASTA 10PUNTOS





	- Plazo de intervención pacientes en régimen ambulatorio desde la fecha de recepción de la solicitud por el centro concertado: 4 puntos: ≤ 2 días laborables: 4 puntos 3 días: 3 puntos 4 días: 2 puntos	
4.- TRASLADO EN AMBULANCIA AL ALTA	Traslado en ambulancia el día del alta hasta el domicilio del paciente (SI/NO)	HASTA 10 PUNTOS
5.-REHABILITACIÓN EXTRAHOSPITALARIA	Tratamiento de rehabilitación extrahospitalaria con informe al alta.(SI/NO)	HASTA 10 PUNTOS
6.- CONSULTAS POSTHOSPITALARIAS	Se valorarán las consultas de control posthospitalarias superior al mínimo requerido (2 consultas): 3 consultas : 2 puntos 4 consultas : 4 puntos ≥ de 5 consultas: 5 puntos	HASTA 5 PUNTOS
7.- EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES QUE VAN A REALIZAR LAS INTERVENCIONES	Se valorará con 1 punto por cada año adicional o fracción al mínimo requerido en PPT de 4 años, de experiencia acreditada en el objeto del contrato del personal facultativo especialista, respecto del cirujano principal, y hasta un máximo de 5 puntos.	HASTA 5 PUNTOS

LOTE 6: PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO MEDIANTE ENDOSCOPIAS

	FORMA DE VALORACION	PONDERACION
1. OFERTA ECONOMICA	$Po = \frac{Pc \times Ob}{Oe}$ Se valorará con 0 puntos la oferta que coincida con el precio de licitación sin IVA, puntuándose el resto de forma proporcional según la siguiente fórmula: Po: Puntos oferta Pc: Puntos criterio Ob: Oferta mínimo importe	HASTA 50 PUNTOS
2.ACCESIBILIDAD DE LOS USUARIOS A LA PRESTACION SANITARIA	<i>Ubicación del centro desde el municipio de Segovia capital</i> tomando como referencia el Hospital General de Segovia: : Hasta 5 km: 25 puntos + 5km – 20km : 10 puntos +20 km – de 50 km: : 5 puntos + 50 km: 0 puntos	HASTA 25 PUNTOS
3.REDUCCION EN EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS PROCEDIMIENTOS	Citación del paciente ambulatorio en 7 días naturales a partir de la recepción de solicitud de asistencia del CASE (SI/NO):SI 15 puntos; NO 0 puntos	HASTA 15PUNTOS
4.SISTEMA DE INTEGRACIÓN INDICADO EN ANEXO I(PPT)	Está preparado y operativo en el momento de presentar la oferta. Será validado por el Servicio de Informática de la GASS. SI 10 puntos/ NO 0 puntos	HASTA 10 PUNTOS





LOTE 7: PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICO DE SAOS

	FORMA DE VALORACION	PONDERACION
1.OFERTA ECONOMICA	$Po = \frac{Pc \times Ob}{Oe}$ Se valorará con 0 puntos la oferta que coincida con el precio de licitación sin IVA, puntuándose el resto de forma proporcional según la siguiente fórmula: Po: Puntos oferta Pc: Puntos criterio Ob: Oferta mínimo importe	HASTA 70 PUNTOS
2.ACCESIBILIDAD DE LOS USUARIOS A LA PRESTACION SANITARIA	Ubicación del centro desde el municipio de Segovia capital tomando como referencia el Hospital General de Segovia: : Hasta 120 km: 15 puntos +121-140 km: 5 puntos +140km: 0 puntos	HASTA 15 PUNTOS
3.REDUCCION EN EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS PROCEDIMIENTOS	Citación del paciente ambulatorio en 5 días laborables a partir de la recepción de solicitud de asistencia del CASE (SI/NO): SI 15 puntos; NO 0 puntos	HASTA 15 PUNTOS

LOTE 8: SERVICIO DE EMISION DE INFORMES DE IMAGEN DIAGNOSTICA Y PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICO MEDIANTE ULTRASONIDOS

	Forma de valoración	Ponderación
1.- OFERTA ECONOMICA	$Po = \frac{Pc \times Ob}{Oe}$ Se valorará con 0 puntos la oferta que coincida con el precio de licitación sin IVA, puntuándose el resto de forma proporcional según la siguiente fórmula: Po: Puntos oferta Pc: Puntos criterio Ob: Oferta mínimo importe Se tendrá en cuenta el importe de la oferta económica incluyendo la totalidad de los procedimientos que componen cada lote. Al importe total del lote, se le aplicará la fórmula indicada para obtener la valoración de la oferta	Hasta 45 PUNTOS
2.- Sistema de integración indicado en el Anexo I (PPT) está preparado y operativo en el momento de presentar la oferta. Será validado por el Servicio de Informática de la GASS	SI 25 Puntos NO 0 Puntos	Hasta 25 PUNTOS
3.- Accesibilidad de los usuarios a la prestación sanitaria procedimientos diagnostico mediante ultrasonidos	Ubicación del centro tomando como referencia el H. General de Segovia: Hasta 5 km: 20 puntos + 5km – 20km : 10 puntos +20 km – de 50 km: : 5 puntos	Hasta 20 PUNTOS





4.- Entrega de resultados en el sistema informático del hospital	+ 50 km: 0 puntos	Hasta 10 PUNTOS
	Reducción del plazo de entrega de informes e imágenes respecto al máximo exigido en Anexo I (PPT) 7 días laborales < = 2 días: 10 puntos ; 3 días: 8 puntos; > 3 y < 5 días: 5 puntos	

Las ofertas que superen los precios unitarios de cada componente del lote serán excluidas del procedimiento de licitación.

Para la valoración de la oferta económica se tomarán los precios unitarios y se multiplicarán por el número de unidades estimadas.

➤ En su caso, designación de

1- Miembros del Comité de Expertos:

2- Organismo técnico especializado:

- Plazo para efectuar la valoración:
- Límites máximo y mínimo de la valoración:

16.2 Consideración del carácter de ofertas anormales o desproporcionadas:

Se considerarán ofertas anormales o desproporcionadas las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos, teniendo en cuenta únicamente las ofertas consideradas válidas:

Cuando, concurriendo un solo licitador, el precio ofertado sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales.

Cuando concurren dos licitadores, la que el precio ofertado sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.

Cuando concurren más de dos licitadores, las que sean inferiores en más de 20 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.

Sólo podrán excluirla del procedimiento de licitación previa tramitación del procedimiento que establece el Artículo 149 de la LCSP 9/2017 de 8 de noviembre.

16.3 Criterios de desempate: (artículo 147 de la LCSP)

☒ SI. Si varias empresas licitadoras hubieren empatado en cuanto a la proposición más ventajosa, tendrá preferencia para ser adjudicataria del contrato el licitador que tenga:

- a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad en la plantilla, primando en caso de igualdad, mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en la plantilla.
- b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla.
- c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla.

Documentación justificativa para acreditar el desempate:

a) Certificado de la empresa en la que conste tanto el número global de trabajadores de plantilla como el número de trabajadores con discapacidad de la misma y el número de trabajadores discapacitados fijos de la empresa. b) Nº de contratos temporales en plantilla. c) nº mujeres en plantilla

En caso de persistir el empate se aplicará lo establecido en el artículo 147.2 de la LCSP

☐ NO

17.- GARANTÍA DEFINITIVA





17.1 Constitución de la Garantía Definitiva:

- ☒ SI
- ☐ NO (justificación de la exención)

17.2 Importe total de la garantía definitiva. El licitador deberá constituir una garantía del 5 por 100 del presupuesto base de licitación:

LOTES	GARANTÍA 5% pbl
1	3.455,94 €
2	5.475,00 €
3	189,26 €
4	3.590,24 €
5	17.306,78 €
6	4.991,00 €
7	1.280,97 €
8	1.727,25 €

- Órgano a cuya disposición ha de constituirse la garantía: *Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia*
- N.I.F.: *Q4069003D*
- Periodo de vigencia de la garantía. *Conforme a lo señalado en el art. 111 de la LCSP.*

17.3 Garantía complementaria (hasta un máximo de un 5 por 100 del precio final ofertado, excluido IVA)

- ☐ SI. Cuantía: ☒ NO

17.4 Autorización de la devolución o cancelación de la parte proporcional de la garantía definitiva en caso de recepción parcial:

- ☐ SI ☒ NO

17.5. Constitución de la garantía por medios electrónicos: **SI**

1-La constitución TELEMÁTICA de garantías en EFECTIVO o mediante AVAL ante la Caja General de Depósitos de la Comunidad de Castilla y León podrán efectuarse a través de los siguientes enlaces:

<https://hacienda.jcyl.es/web/es/oficina-virtual/oficina-virtual-caja-general.html>

(ORDEN EYH/817/2018, de 16 de julio, por la que se regula la constitución telemática de garantías en efectivo en la Caja General de Depósitos de la Comunidad de Castilla y León.)

<https://hacienda.jcyl.es/web/es/oficina-virtual/mediante-constitucion-telematica-garantias.html>

(ORDEN EYH/806/2021, de 28 de junio, por la que se regula la constitución telemática de garantías mediante aval ante la Caja General de Depósitos de la Comunidad de Castilla y León, así como su posterior cancelación (BOCYL de 6 de julio de 2021))

Teléfono de atención a usuarios: 012 (983 324 862, desde fuera de Castilla y León)

Correo electrónico para consultas: usuarios.ovcgdepositos@jcyl.es

18.- PLAZO DE GARANTÍA





18.1 Se establece plazo de garantía:

☒ SI ☐ NO (justificación de la no exigencia)

18.2 Plazo de garantía establecido: *6 meses desde la fecha de recepción de conformidad del servicio prestado en su totalidad*

19.- LUGAR DE PRESTACIÓN O ENTREGA

19.1 Lugar: *Los servicios se prestarán en las instalaciones del adjudicatario.*

19.2 Plazo para la realización del acta de recepción: *1 mes, a contar desde la realización de objeto del contrato*

20.- RÉGIMEN DE PAGO

☐ Pago único, previa entrega y recepción de conformidad de la totalidad del trabajo.

☐ Pagos parciales previa entrega y recepción de las sucesivas fases de ejecución definidas en concordancia con el plazo de ejecución recogido en el apartado 8.3 de este cuadro de características.

Abonos por operaciones preparatorias de la ejecución del contrato:.....

☐ SI. Condiciones:

☐ NO

☒ Pagos en base a valoraciones correspondientes al trabajo realmente ejecutado con el siguiente carácter periódico:

☒ Mensual.

☐ Trimestral.

☐ Otro periodo:

*En el caso de **precios unitarios**, el abono de las prestaciones adicionales, hasta el 10 % solicitado de acuerdo con el artículo 309 de la LCSP, se realizará con la liquidación del contrato, y con la liquidación de la prórroga, en su caso, y con cargo al crédito adicional retenido al efecto.*

- De conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo Segunda de la LCSP, en las facturas deben constar los siguientes datos:

- Órgano de contratación: *Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia.*
- Órgano administrativo con competencias en contabilidad pública: *A07010825 Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia*
- Identificación de destinatarios: *se indicará:*
 - **CIF del centro de gasto:** *Q4069003D*
 - **Código y nombre del órgano gestor :** *A07010825 Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia*
 - **Código y nombre de la unidad tramitadora:** *A07010825 Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia*

- La conformidad de la factura será realizada por: *Dirección de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia o persona en quien delegue.*

- Pago directo a los subcontratistas:

☐ SI. Forma de presentación:.....





☒ NO

21.- CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

21.1 LICITADORES.

21.1.1 Documentación Administrativa general

-- Documentación específica exigida para **licitar** en función del objeto del contrato y **que debe incluirse en el sobre de DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA GENERAL, además de la relacionada en el apartado 2.5.1.1.1 del PCAP:**

En relación con la presentación de esta documentación acreditativa de los requisitos previos, se observarán las reglas establecidas en el artículo 140.1 letra "a" de la LCSP.

➤ **CONTENIDO DEL SOBRE A:**

- DEUC
- Declaración responsable múltiple
- Compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios materiales y personales requeridos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Forma de acreditar esta documentación: las declaraciones, compromisos o proposiciones que se presenten deberán estar firmadas por la persona que represente el poder legal.

- Capacidad para cada una de las combinaciones de ofertas integradoras (en su caso):.....

21.1.2 Proposición

1.- Documentación TÉCNICA específica exigida para licitar en función del objeto del contrato y **que debe incluirse en el sobre de CRITERIOS DE JUICIO DE VALOR: No procede**

2.- Documentación TÉCNICA específica exigida para licitar en función del objeto del contrato y **que debe incluirse en el sobre de CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS:**

➤ **CONTENIDO DEL SOBRE B:**

- Documentación técnica exigida en PPT
- Oferta económica. Anexo 2 PCAP
- Documentación que justifique resto criterios evaluables mediante fórmulas
- Se deberá cumplimentar el Anexo 3 del PCAP.

3.- Subcontratación: (debe completarse alguna de las siguientes opciones)

☐ Obligación del licitador de indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia técnica o profesional, de los subcontratistas.

☒ El licitador deberá indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. Esta obligación tiene carácter esencial para el contratista a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la Ley de Contratos del Sector Público.

☒ Solo se permite la subcontratación de prestaciones accesorias al objeto principal, considerado como tal, la propia actividad médica y quirúrgica.





- ☐ No se exige información al licitador sobre la subcontratación.
- ☐ NO se permite la subcontratación de conformidad con el art. 215.2. d) y e) LCSP)

21.1.3 Documentación justificativa para acreditar el desempate si se han establecido, en el apartado 16.3 de este cuadro de características, criterios de desempate, que sólo se requerirá en el momento que se produzca el empate y a los licitadores que se encuentren en tal situación; deberán acreditar, referido al momento de finalizar el plazo de presentación de las ofertas, el porcentaje de:

- 1.- Certificado de la empresa en la que conste tanto el número global de trabajadores de plantilla como el número de trabajadores con discapacidad de la misma y el número de trabajadores discapacitados fijos de la empresa
- .2.- Nº de Contratos temporales en la plantilla.
- 3.- Nº de Mujeres empleadas en la plantilla

21.1.4 Otra documentación exigida a los licitadores:....

La licitación es electrónica, y para la presentación de ofertas será necesario que previamente el licitador se haya registrado como usuario en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP), en el enlace: <https://contrataciondelestado.es/wps/portal/empresas>, indicando los datos solicitados.

Las ofertas deberán enviarse a través de la «Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas», ubicada dentro de la referida PLACSP, por lo que no se admitirán aquellas ofertas que no sean presentadas a través de esta herramienta o dentro del plazo señalado.

Los licitadores y adjudicatarios deberán contar con certificados electrónicos de firma electrónica avanzada o reconocida expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios electrónicos de confianza (TSL)» del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que están establecidos y supervisados en España.

En caso de duda para la presentación de la oferta podrá acudir a las diferentes «Guías» puestas a disposiciones de los operadores económicos en el siguiente enlace:

<https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda>.

21.1.5. Confidencialidad:

El tratamiento de los datos sobre cada solicitud estará sometida a la confidencialidad, de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018 del 5 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.

En todo caso se obliga a aplicar las medidas de seguridad del nivel que correspondan en función de los datos a tratar de conformidad con lo previsto en de acuerdo con el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la





protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

21.2 ADJUDICATARIOS.

21.2.1 Certificado de Seguro de responsabilidad civil :

☒ SI ☐ NO

Si procede, indicar el límite de indemnización de la póliza: 300.000 €.

El adjudicatario presentará un certificado emitido por una entidad aseguradora debidamente autorizada, que acredite la contratación de una póliza de seguros de responsabilidad civil que garantice los daños ocasionados tanto a terceros como al propio centro sanitario por hechos derivados de la prestación del contrato o por el servicio prestado. La citada póliza deberá mantenerse en vigor durante el periodo que dure la prestación del servicio en defecto de éste igual al plazo de garantía del contrato que en su caso se establezca. El adjudicatario acreditará estos extremos ante la administración cuando ésta se lo requiera.

21.2.2 Otra documentación a exigir al adjudicatario:

- Autorización de funcionamiento del Centro. Autorización sanitaria en vigor de funcionamiento del centro, servicio o establecimiento sanitario, según lo dispuesto en el Decreto 49/2005, de 23 de junio, por el que se establece el régimen jurídico y el procedimiento para la autorización de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios, acompañada de declaración responsable de que persisten las condiciones técnicas y demás circunstancias que dieron lugar a la citada autorización.

En el caso de centros ubicados fuera de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la referida autorización administrativa será la que corresponda con la normativa estatal o autonómica que le sea de aplicación al citado centro. En su caso, se podrá presentar la solicitud de renovación de la autorización sanitaria de funcionamiento. Sin la aportación de alguno de estos documentos los licitadores quedarán excluidos del procedimiento de contratación.

- Documentación relativa al personal requerido como requisito mínimo:
 - Relación de la plantilla del personal exigido como requisito mínimo en el PPT, desglosada por grupos y categorías profesionales directamente relacionada con la prestación del servicio.
 - Fotocopia compulsada por ambas caras de la Titulación académica correspondientes al personal mínimo exigido en el PPT en la realización de los procedimientos quirúrgicos objeto del contrato.
 - Acreditación de la experiencia mínima exigida y de la ofertada a mayores en su caso en el PPT en la realización de los procedimientos quirúrgicos objeto del contrato y de la ofertada en su caso.
 - Justificación de la relación laboral o de servicios entre los trabajadores y la empresa, del personal exigido como requisito mínimo en el PPT. La justificación de la relación laboral se efectuará con el contrato de trabajo o





contrato de prestación de servicios o similar firmado por el representante legal de la empresa y el trabajador donde se reflejen las horas semanales.

- Declaración certificada (por el responsable de la empresa) de que los profesionales que han de ejecutar o llevar a cabo las prestaciones objeto de este contrato no incurrir en ninguna de las causas de incompatibilidad que rigen para el personal al servicio de las administraciones públicas, establecidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre de y el Decreto 227/1997, de 30 de diciembre.
 - La empresa adjudicataria se compromete a que se cumpla el régimen de incompatibilidades vigente. Si durante la vigencia del contrato se produjera algún cambio en la relación del personal, deberán comunicarlo al órgano de Contratación, adjuntando así mismo la fotocopia compulsada de las titulaciones académicas.
 - El contratista deberá presentar antes de la formalización del contrato una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos. Esta obligación tiene carácter esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.
- La empresa cumplirá con lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de estos datos y legislación complementaria que se dicte, en su caso.
 - La empresa adjudicataria garantizará el respeto de los derechos del paciente recogidos en el artículo 10 de la Ley General de Sanidad, en la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica y en la Ley 8/2003 de Castilla y León sobre derechos y deberes de las personas en relación con la usuarios privados como para los pacientes con derecho a prestación sanitaria pública en el ámbito de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia, sin otras diferencias que las sanitarias inherentes a la naturaleza propia de los distintos procesos. En ningún caso existirán diferencias en la asistencia prestada a los pacientes, sea cual sea su procedencia u origen, etnia o creencia.
 - El adjudicatario estará sujeto a las obligaciones de prestar el servicio con la continuidad convenida y a garantizar a los particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y mediante el abono de la contraprestación económica fijada, de cuidar del buen orden del servicio, de indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, con la salvedad de aquellos que sean producidos por causas imputables a la administración y de entregar las instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato en el estado de conservación y funcionamiento adecuados.
 - La entidad ofertante dispondrá de servicio técnico permanente y de mantenimiento (preventivo y reparador), Se deberá presentar copia compulsada del contrato con el servicio técnico correspondiente, así como la copia del último informe de revisión.





22.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL ADJUDICATARIO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

22.1 Requisitos específicos del adjudicatario en relación con la ejecución del contrato:

1.- El adjudicatario está obligado expresamente al cumplimiento de lo establecido en la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de tratamiento de los datos personales. De igual manera está obligado a comunicar cualquier cambio en la ubicación de sus servidores.

2. El adjudicatario estará sujeto a las obligaciones de prestar el servicio con la continuidad convenida y a garantizar a los particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y mediante el abono de la contraprestación económica fijada, de cuidar del buen orden del servicio, de indemnizar los daños que se cause a terceros o como consecuencia de la operaciones que requiera el desarrollo del servicio con la salvedad de aquellos que sean producidos por causas imputables a la administración y de entregar las instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato en el estado de conservación y funcionamiento adecuados.

3.-La empresa adjudicataria garantizará el respeto de los derechos del paciente recogidos en el artículo 10 de la Ley General de Sanidad, en la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derecho y obligaciones en materia de información y documentación clínica y en la Ley 8/2003 de Castilla y León sobre derechos y deberes de las personas en relación con la salud, y asegurará que la asistencia y el trato será en todo momento idéntica tanto para los usuarios privados como para los pacientes con derecho a prestación sanitaria pública en el ámbito de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia, sin otras diferencias que las sanitarias inherentes a la naturaleza propia de los distintos procesos. En ningún caso existirán diferencia en la asistencia prestada a los pacientes, sea cual sea su procedencia u origen, etnia o creencia.

22.2 Prerrogativas de la administración:

- Los bienes afectos a los servicios regulados en el presente artículo no podrán ser objeto de embargo.
- Si del incumplimiento por parte del contratista se derivase perturbación grave y no reparable por otros medios en el servicio y la Administración no decidiese la resolución del contrato, podrá acordar el secuestro o intervención del mismo hasta que aquella desaparezca. En todo caso, el contratista deberá abonar a la Administración los daños y perjuicios que efectivamente le haya ocasionado.
- La Administración conservará los poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha del servicio contratado.

23.- CONDICIONES ESPECÍFICAS EN LA EJECUCIÓN DEL/LOS CONTRATOS

23.1 Responsable del contrato. Subdirector Médico del Complejo Asistencial de Segovia

23.2 Condiciones especiales de ejecución del contrato.

- **Identificación de la condición/es especial/es de ejecución del contrato:** (Es **obligatorio** que al menos exista una condición especial de ejecución de las indicadas en el artículo 202 LCSP)

Primera: La empresa adjudicataria del contrato deberá realizar de acciones formativas sobre seguridad y salud laboral dirigidas, al menos, al personal que participe en la ejecución del





contrato. Se deberá impartir 1 acción formativa al año durante la vigencia del contrato y con una duración mínima de 5 horas.

Con el fin de verificar la ejecución correcta de esta cláusula, el designado como responsable del contrato por parte de la Administración, solicitará al adjudicatario, al menos una vez al año y en todo caso con la última factura del contrato, la acreditación del cumplimiento de esta condición mediante la aportación de un documento firmado por el personal que ha impartido el curso en el que figure el contenido del curso, la fecha o fechas de la impartición, el nº de horas de formación impartidas y la relación de los asistentes al curso.

Esta condición especial de ejecución no tiene carácter de obligación contractual esencial.

Consideración de la condición especial de ejecución como **obligación contractual esencial**:

☐ SI (causa resolución de contrato en caso de incumplimiento)

☒ NO (es obligado fijar penalidades para el caso de incumplimiento)

Segunda: El contratista tiene la obligación de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. Esta obligación tiene el carácter de obligación contractual esencial:

☒ SI, causa resolución de contrato en caso de incumplimiento de conformidad con lo dispuesto en el art. 211.1.f) de la LCSP.

☐ NO

.....

23.3 Responsabilidad conjunta en la ejecución si el contratista acudió a medios externos para acreditar su solvencia económica y financiera

☐ NO

☒ SI. Formas. SOLIDARIA

23.4 Penalidades administrativas:

- Concreción de las penalidades:

De acuerdo con lo previsto en el artículo 192 de la LCSP en el contrato se preverán penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o condiciones especiales de ejecución que se establezcan

De conformidad con el artículo 196.4 de la LCSP, cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto del cumplimiento del plazo total o parcial y la Administración no opte por la resolución, procede la imposición de las penalidades establecidas en el citado artículo

La aplicación y pago de estas penalidades no excluye la indemnización a que la administración pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.

- Penalidades por incumplimiento de la primera condición especial de ejecución del contrato::
 - el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución se penalizará con el 2% del precio del contrato.
- Procedimiento:
 - *Propuesta del responsable del contrato*
 - *Audiencia al contratista*





- Resolución del órgano de contratación

- Notificación a la empresa.

23.5 Modificaciones del contrato:

☐ SI (hasta un máximo del 20 % del precio inicial, IVA excluido)

- Detalles de las modificaciones (alcance y límites)
- Condiciones
- Procedimiento

☒ NO

23.6 El objeto del contrato lleva aparejada la cesión del derecho de propiedad intelectual o industrial:

☐ SI ☒ NO

23.7 Programa de trabajo. Se exige:

☐ SI. Plazo de presentación:

☒ NO

23.8 Resolución del contrato:

Causas específicas de resolución del contrato:

Sin perjuicio de lo establecido en el art. 211 LCSP, o por las causas específicas establecidas en el art. 313 LCSP, el contrato podrá extinguirse por las causas de resolución enumeradas a continuación:

- El contratista tiene la obligación de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. Esta obligación tiene el carácter de obligación contractual esencial según el art. 211.1 f) de la LCSP.
- Las señaladas en la letra g) del artículo 312 de la LCSP.
- Además de las causas de resolución del contrato establecidas en el artículo 313, serán causas de resolución en el presente contrato, las señaladas en las letras c), d), y f) del artículo 294.

23.9 Otras condiciones específicas para la ejecución del contrato:

- El contratista tiene la obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la información facilitada en la declaración a que se refiere a la ubicación de los servidores. Esta obligación tiene carácter esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la Ley de Contratos del Sector Público.

23.9.1.- *(En el caso de contratos con cesión de datos para su tratamiento)* El contratista tiene la obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la información facilitada en la declaración a que se refiere a la ubicación de los servidores. Esta obligación tiene carácter esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la Ley de Contratos del Sector Público.

23.9.2.- *(En el caso de contratos con tratamiento de datos)* PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PRSONAL Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.

1. El adjudicatario está obligado expresamente al cumplimiento de lo establecido en la legislación europea y nacional respecto del tratamiento de los datos personales y seguridad de la información, así como en la Política de Seguridad de la Información y Protección de datos vigente en la Gerencia Regional de Salud.





2. El adjudicatario se compromete a tratar dichos datos personales observando los principios exigibles por la legislación en materia de protección de datos, en particular los relativos a la calidad de los datos, seguridad de los mismos y deber de secreto, así como a cumplir las instrucciones recibidas de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, no aplicando o utilizando dichos datos con finalidades distintas a las especificadas.

3. El adjudicatario deberá observar el secreto profesional respecto de los datos personales objeto de tratamiento, manteniendo absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento de los servicios prestados, no comunicando a ningún tercero, ni siquiera para su conservación, los datos facilitados por la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León como responsable del fichero. Esta obligación subsistirá aún después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo.

4. En el supuesto de que el adjudicatario, como encargado del tratamiento de los datos, los destine a finalidad distinta a la estipulada, los comunique o utilice incumpliendo las instrucciones fijadas en el contrato, será considerado también responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido.

5. La empresa adjudicataria, como encargada del tratamiento de los datos, se compromete a la observancia de las medidas de seguridad correspondientes al tratamiento de los datos personales de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, a los que tiene acceso, de acuerdo al nivel de protección que corresponda a los datos facilitados, según lo establecido en la legislación vigente de protección de datos de carácter persona.

6. Por su parte, la Gerencia Regional de Salud tratará los datos de carácter personal que se recaban como consecuencia de la relación contractual, con la finalidad de tramitar los expedientes de contratación y la formalización, desarrollo y ejecución del contrato. Se podrán ejercitar los derechos reconocidos en la normativa de protección de datos en la dirección de correo electrónico **dpd@saludcastillayleon.es**; pudiendo, en cualquier caso, interponerse reclamación ante la AEPD (www.aepd.es)."

23.9.2.- DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

La empresa adjudicataria acepta expresamente que todos los derechos de propiedad intelectual e industrial, así como toda la información y contenidos, tales como textos, gráficos, fotografías, logotipos, iconos, imágenes, tecnología, diseño gráfico, código fuente y software, son propiedad exclusiva de la Gerencia Regional de Salud sin que se puedan entender cedidos a la empresa adjudicataria, salvo autorización por parte de la GRS únicamente para el propósito previsto en el contrato, sin que esto suponga ningún tipo de cesión de derechos de propiedad intelectual o industrial.

La empresa adjudicataria no podrá hacer uso del nombre, logotipo o cualquier signo distintivo o material que le haya facilitado la Gerencia Regional de Salud para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato fuera de las circunstancias y fines de este, ni una vez terminada la vigencia del mismo.

Asimismo, queda estrictamente prohibida la utilización de todos los elementos objeto de propiedad intelectual e industrial con fines comerciales o industriales de forma directa o indirecta, así como su reproducción, plagio, distribución, comunicación, modificación, alteración o descompilación, o de cualquier otro modo, en todo o en parte, en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de la Gerencia Regional de Salud.

La Gerencia Regional de Salud ejercerá sus derechos de reproducción, distribución, transmisión, comunicación pública, transformación y cualquier otro derecho de explotación, como exclusiva





propietaria, salvo en los casos en que sea autorizado de forma expresa y por escrito por la Gerencia Regional de Salud o previstos legalmente.

Cuando para la prestación del servicio, se deban desarrollar programas informáticos, la empresa adjudicataria acepta expresamente que los derechos de propiedad intelectual en relación a dichos programas, en cualquier forma de expresión, son de exclusiva propiedad de la Gerencia Regional de Salud. Estos derechos exclusivos se extienden a trabajos de mantenimiento, cualesquiera versiones sucesivas del programa, así como a los programas derivados, y a todos los datos, información y documentación elaborada para su desarrollo.

La empresa adjudicataria se compromete, en todo caso, a entregar a la Gerencia Regional de Salud la totalidad de la documentación de cualquier tipo, también la generada y en cualquier soporte, sin que la empresa adjudicataria pueda conservar, ni obtener copia, utilizarla o comunicarla a terceros, sin la autorización expresa y por escrito de la Gerencia Regional de Salud. Cuando se haya realizado cualquier copia para el desarrollo de la prestación, la empresa adjudicataria certificará su destrucción.

Si fuera necesario, la empresa adjudicataria, antes de la formalización del contrato, deberá obtener las licencias y autorizaciones precisas que lo legitimen para la ejecución del mismo.

La empresa adjudicataria y quienes intervengan en cualquier fase de la ejecución de la prestación, quedarán obligados a la renuncia expresa por escrito de los derechos de propiedad intelectual, con motivo del desarrollo de la ejecución de este contrato

La infracción de cualquiera de los citados derechos puede constituir una vulneración de las presentes disposiciones, así como un delito castigado de acuerdo con los artículos 270 y siguientes del Código Penal.

La empresa adjudicataria exonerará a la Gerencia Regional de Salud de cualquier tipo de responsabilidad frente a terceros por reclamaciones de cualquier índole proviniendo de los suministros, materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecución del contrato objeto del presente pliego procedente de los titulares de derechos de propiedad intelectual e industrial sobre ellos.

A estos efectos las partes acuerdan que la interpretación de todo el contenido de esta cláusula se realizará de conformidad con lo previsto en la legislación española sobre Propiedad Intelectual e Industrial.

La infracción de los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial será causa de resolución del contrato.

23.9.3.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 312 de la LCSP, por tratarse de un contrato de servicios cuya ejecución implica prestaciones directas a favor de la ciudadanía, el contratista, deberá cumplir con la legislación vigente relacionada con la relación entre la Administración y el adjudicatario en la prestación de esta actividad sanitaria y demás legislación relacionada:

Legislación estatal:

- Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad.
- Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, recoge las prestaciones sanitarias directamente facilitadas a los pacientes por el Sistema Nacional de Salud.
- Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
- RD 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización.
- Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios u establecimientos sanitarios y Orden SCO/1741/2006, de 29 de mayo, por la que se modifican los anexos del mencionado decreto.





- Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica reguladora de la Autonomía del Paciente y Derechos de Información y Documentación Clínica.
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios y posteriores modificaciones, que incorporan la Directiva 2004/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004 sobre medicamentos de uso humano.
- Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Legislación de la Comunidad de Castilla y León:

- Ley 8/2010, de 30 de agosto, de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León.
- Ley 8/2003, de 8 de abril, sobre derechos y deberes de las personas en relación con la salud.
- Decreto 40/2003, de 3 de abril, relativo a las Guías de información al usuario y a los procedimientos de reclamación y sugerencia en el ámbito sanitario.
- Orden SBS/1325/2003, de 3 de septiembre, por la que se publican las cartas de derechos y deberes de las Guías de información al usuario.
- Orden SAN/279/2005, de 5 de abril, por la que se desarrolla el procedimiento de tramitación de las reclamaciones y sugerencias en el ámbito sanitario y se regula la gestión y el análisis de la información derivada de las mismas.

24.- DATOS DE CONTACTO

(para realizar cualquier aclaración sobre el expediente de contratación)

Cualquier consulta o aclaración a los pliegos y a la documentación de la licitación deberá solicitarse **EXCLUSIVAMENTE** a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el apartado "Preguntas y respuestas":

<https://contrataciondelestado.es/wps/portal/>

ANEXO 1

DECLARACIÓN RESPONSABLE

El contenido de la declaración responsable es el del formulario Documento Europeo Único de Contratación, que se obtiene y se podrá cumplimentar en una versión electrónica del DEUC, utilizando el siguiente enlace WEB del servicio en línea DEUC:

<https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espdl-web/filter?lang=es>





Para licitar en este expediente de contratación, el licitador deberá completar los siguientes apartados establecidos en el **anexo II** del Reglamento (UE) n.º 2016/7, que recoge el formulario del **DEUC**:

Parte I. Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o la entidad adjudicadora (órgano de contratación)

Parte II. Información sobre el operador económico (empresa interesada)

Parte III. Criterios de exclusión

Parte IV. Criterios de selección

Parte V. Reducción del número de candidatos cualificados

Parte VI. Declaraciones finales (Esta parte debe ser cumplimentada y firmada por la empresa interesada en todo caso)

El órgano de contratación indicará en este anexo los contenidos, de las partes del DEUC antes citadas, que no deberán se cumplimentados para licitar a este expediente de contratación.

A los efectos de cumplimentar el DEUC el contratista puede tener en cuenta las recomendaciones de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado recogidas en la **"Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en la nueva Directiva de contratación pública"**.(BOE de 8 de abril)

Pasos a seguir para cumplimentar el DEUC electrónico.

1. Descargar el archivo en formato XML publicado en el perfil de contratante, generado por la unidad de contratación.
2. Acceder al servicio en línea gratuito del DEUC electrónico que la Comisión Europea facilita para cumplimentarlo:
<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es>
3. En la página de inicio marcar las siguientes opciones:
 - a. «Soy un operador económico».
 - b. «Importar un DEUC».
 - c. En la opción "Seleccionar archivo", importar el archivo en formato XML previamente generado por la unidad de contratación.
 - d. A la pregunta ¿De dónde es usted? elegir la opción del país de donde es el operador económico.





Gerencia Regional de Salud

Posteriormente, rellenar los correspondientes datos en cada fase, de conformidad con lo exigido en el pliego de cláusulas administrativas particulares. El proceso es sencillo e intuitivo.

Respecto de la Parte IV (Criterios de selección) el licitador solo cumplimentará la sección a -alfa- (Indicación global relativa a todos los criterios de selección) omitiendo las secciones A a D.

Otra información de interés.

Sobre información de interés:
El licitador que participe por su cuenta y que no recurra a la capacidad de otras entidades para cumplir los criterios de selección deberá cumplimentar un solo DEUC.

En el caso de que el licitador recurra a la capacidad de otras entidades con arreglo al artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas también deberá presentar la declaración responsable con el contenido del DEUC.

Los empresarios que deseen concurrir integrados en unión temporal con otras empresas, deberán presentar una declaración responsable con el contenido del DEUC por cada empresa participante de la futura UTE, cumplimentado de acuerdo con lo indicado en la Parte II, sección C. No obstante, deberán, además, presentar el compromiso de constitución de unión temporal, con indicación de los nombres y circunstancias de las personas físicas o jurídicas que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y designación de la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la plena representación de todas frente a la Administración.

En todo caso, el órgano de contratación podrá pedir a los candidatos y licitadores, que presenten la totalidad, o una parte de los documentos justificativos, en cualquier momento del procedimiento, cuando resulte necesario para garantizar el buen desarrollo del mismo. Todo ello, sin perjuicio de la debida acreditación en el caso de que el licitador fuera propuesto como adjudicatario.

**FORMULARIO NORMALIZADO DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN
(DEUC)**

Parte I: Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o la entidad adjudicadora

En el caso de los procedimientos de contratación en los que se haya publicado una convocatoria de licitación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*, la información exigida en la parte I se obtendrá automáticamente, siempre que se utilice el servicio DEUC electrónico (1) para generar y cumplimentar el DEUC. Referencia del anuncio pertinente (2) publicado en el *Diario Oficial de la Unión Europea*:

DOUE S número [], fecha [], página []

[illegible]

Si no se publica una convocatoria de licitación en el DOUE, el poder adjudicador o la entidad adjudicadora deberán consignar la información que permita identificar de forma inequívoca el procedimiento de contratación.

Si la publicación de un anuncio en el *Diario Oficial de la Unión Europea* no es obligatoria, sírvase facilitar otros datos que permitan identificar inequívocamente el procedimiento de contratación (por ejemplo, referencia de la publicación a nivel nacional): [...]





La información exigida en la parte I se obtendrá automáticamente, siempre que se utilice el servicio DEUC electrónico antes citado para generar y cumplimentar el DEUC. De no ser así, dicha información deberá ser consignada por el operador económico.

Identidad del contratante ⁽³⁾	Respuesta
Nombre:	[]
¿De qué contratación se trata?	Respuesta
Título o breve descripción de la contratación ⁽⁴⁾	[]
Número de referencia del expediente asignado por el poder adjudicador o la entidad adjudicadora (en su caso) ⁽⁵⁾ :	[]

La restante información en todas las demás secciones del DEUC habrá de ser consignada por el operador económico.

- (1) Los servicios de la Comisión pondrán gratuitamente el servicio DEUC electrónico a disposición de los poderes adjudicadores, las entidades adjudicadoras, los operadores evaluables mediante la mera aplicación de fórmulas, los proveedores de servicios electrónicos y otras partes interesadas.
- (2) En el caso de los **poderes adjudicadores**: bien un **anuncio de información previa** utilizado como medio de convocatoria de licitación, bien un **anuncio de contrato**.
En el caso de las **entidades adjudicadoras**: un **anuncio periódico indicativo** que se utilice como medio de convocatoria de licitación, un **anuncio de contrato** o un **anuncio sobre la existencia de un sistema de clasificación**.
- (3) *Deberá reproducirse la información que figure en la sección I, punto I.1, del anuncio pertinente.* En caso de contratación conjunta, sírvase indicar los nombres de todos los contratantes.
- (4) Véanse los puntos II 1.1 y II 1.3 del anuncio pertinente.
- (5) Véase el punto II 1.1 del anuncio pertinente.

Parte II: Información sobre el operador económico

A: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO

Identificación	Respuesta
Nombre	[]
Número de IVA, en su caso:	[]
Si no se dispone de un número de IVA, indíquese, en su caso, cuando se exija, otro número de identificación nacional.	[]
Dirección postal:	[.....]
Persona o personas de contacto ⁽⁶⁾	[.....]
Teléfono:	[.....]
Correo electrónico:	[.....]
Dirección internet (dirección de la página web) (en su caso):	[.....]
Información general	Respuesta





¿Es el operador económico una microempresa, una pequeña o una mediana empresa ⁽⁷⁾ ?	[] Si [] No
Únicamente en caso de contratación reservada ⁽⁸⁾ : el operador económico ¿es un taller protegido o una empresa social ⁽⁹⁾ o prevé que el contrato se ejecute en el marco de programas de empleo protegido? Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el correspondiente porcentaje de trabajadores discapacitados o desfavorecidos? En caso necesario, especifíquese a qué categoría o categorías pertenecen los trabajadores discapacitados o desfavorecidos de que se trate.	[] Si [] No [.....] [.....]
En su caso, ¿figura el operador económico inscrito en una lista oficial de operadores evaluables mediante la mera aplicación de fórmulas autorizadas o tiene un certificado equivalente (por ejemplo, en el marco de un sistema nacional de (pre)clasificación)?	[] Si [] No [] No procede
En caso afirmativo: Sírvase responder a las restantes preguntas de esta sección, a la sección B y, cuando proceda, a la sección C de la presente parte, cumplimente, cuando proceda, la parte V, y, en cualquier caso, cumplimente y firme la parte VI. a) Indíquense el nombre de la lista o certificado y el número de inscripción o certificación pertinente. b) Si el certificado de inscripción o la certificación están disponibles en formato electrónico, sírvase indicar:	a) [.....] b) (dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta de la documentación): [.....] [.....] [.....] [.....]

(6) Repítase la información relativa a las personas de contacto tantas veces como sea necesario.

(7) Véase la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36) Este dato se solicita exclusivamente con fines estadísticos.

Microempresas: empresa que cuenta con **menos de 10 empleados** y cuyo volumen de negocios anual o balance total anual **no excede de 2 millones EUR.**

Pequeña empresa: empresa que cuenta con **menos de 50 empleados** y cuyo volumen de negocios anual o balance total anual **no excede de 10 millones EUR.**

Mediana empresa: empresa que **no es ni una microempresa ni una pequeña empresa**, que cuenta con **menos de 250 empleados** y cuyo volumen de negocios anual **no excede de 50 millones EUR o cuyo balance total anual no excede de 43 millones EUR.**

(8) Véase el anuncio de contrato, punto III.1.5.

(9) Es decir, cuyo objetivo principal sea la integración social y profesional de personas discapacitadas o desfavorecidas.

c) Indíquense las referencias en las que se basa la inscripción o certificación y, en su caso, la clasificación obtenida en la lista oficial (10): d) ¿Abarca la inscripción o certificación todos los criterios de selección exigidos? En caso negativo: Sírvase consignar, además, la información que falte en la parte IV, secciones A, B, C o D, según proceda. ÚNICAMENTE, cuando así lo exijan el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación: e) Podrá el operador económico presentar un certificado con respecto al pago de las cotizaciones a la seguridad social y los impuestos o facilitar información que permita al poder adjudicador o la entidad adjudicadora obtenerlo directamente a través de una	c) [.....] d) [] Si [] No e) [] Si [] No
---	--





base de datos nacional de cualquier Estado miembro que pueda consultarse gratuitamente? <i>Si la documentación pertinente está disponible en formato electrónico, sírvase indicar:</i>	(dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta de la documentación): [.....] [.....] [.....] [.....]
Forma de participación	Respuesta
¿Está participando el operador económico en el procedimiento de contratación junto con otros ⁽¹¹⁾ ?	[] Si [] No
En caso afirmativo, asegúrese de que los demás interesados presentan un formulario DEUC separado	
En caso afirmativo: a) Indíquese la función del operador económico dentro del grupo (responsable principal, responsable de cometidos específicos, etc.): b) Identifíquese a los demás operadores evaluables mediante la mera aplicación de fórmulas que participan en el procedimiento de contratación conjuntamente: c) En su caso, nombre del grupo participante:	a) [.....] b) [.....] c) [.....]
Lotes	Respuesta
En su caso, indicación del lote o lotes respecto a los cuales el operador económico desee presentar una oferta:	[]

B. INFORMACIÓN SOBRE LOS REPRESENTANTES DEL OPERADOR ECONÓMICO

<i>En su caso, indíquense el nombre y la dirección de la persona o personas habilitadas para representar al operador económico a efectos del presente procedimiento de contratación.</i>
--

Representación, en su caso	Respuesta
Nombre y apellidos: junto con la fecha y lugar de nacimiento, si procede:	[.....] [.....]
Cargo/Capacidad en la que actúa:	[.....]
Dirección postal:	[.....]
Teléfono:	[.....]
Correo electrónico:	[.....]
En caso necesario, facilítese información detallada sobre la representación (sus formas, alcance, finalidad...)	[.....]

(10) Las referencias y la clasificación, en su caso, figuran en la certificación.

(11) En particular, en el seno de un grupo, consorcio, empresa en participación o similares.





C. INFORMACIÓN SOBRE EL RECURSO A LA CAPACIDAD DE OTRAS ENTIDADES

Recurso	Respuesta
¿Se basa el operador económico en la capacidad de otras entidades para satisfacer los criterios de selección contemplados en la parte IV y los criterios y normas (en su caso) contemplados en la parte V, más abajo?	☐ Sí ☐ No

En caso afirmativo, facilítese un formulario DEUC separado por cada una de las entidades consideradas que recoja la información exigida en las secciones A y B de esta parte y en la parte III, debidamente cumplimentado y firmado por dichas entidades. Se incluirán también aquí el personal técnico o los organismos técnicos que no estén integrados directamente en la empresa del operador económico, especialmente los responsables del control de la calidad y, cuando se trate de contratos públicos de obras, el personal técnico o los organismos técnicos de los que disponga el operador económico para la ejecución de la obra. Siempre que resulte pertinente en lo que respecta a la capacidad o capacidades específicas en que se base el operador económico, se consignará la información exigida en las partes IV y V por cada una de las entidades de que se trate ⁽¹²⁾





D. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS EN CUYA CAPACIDAD NO SE BASA EL OPERADOR ECONÓMICO

(Esta sección se cumplimentará únicamente si el poder adjudicador o la entidad adjudicadora exigen expresamente tal información)

Subcontratación	Respuesta
¿Tiene el operador económico la intención de subcontratar alguna parte del contrato a terceros?	☐ Sí ☐ No En caso afirmativo y en la medida en que se conozca este dato, enumérense los subcontratistas previstos: [...]

Si el poder adjudicador o la entidad adjudicadora solicitan expresamente tal información, además de la contemplada en la presente sección, facilítese la información requerida en las secciones A y B de esta parte y en la parte III por cada uno de los subcontratistas, o cada una de las categorías de subcontratistas, en cuestión

(12) Por ejemplo, cuando se trate de organismos técnicos encargados del control de la calidad: parte IV, sección C, punto 3.

Parte III: Motivos de exclusión
A: MOTIVOS REFERIDOS A CONDENAS PENALES

El artículo 57, apartado 1, de la Directiva 2014/24/UE establece los siguientes motivos de exclusión:

1. Participación en una organización delictiva ⁽¹³⁾;
2. Corrupción ⁽¹⁴⁾
3. Fraude ⁽¹⁵⁾
4. Delitos de terrorismo o delitos ligados a las actividades terroristas ⁽¹⁶⁾
5. Blanqueo de capitales o financiación del terrorismo ⁽¹⁷⁾;
6. Trabajo infantil y otras formas de trata de seres humanos ⁽¹⁸⁾

Motivos referidos a condenas penales con arreglo a las disposiciones nacionales de aplicación de los motivos enunciados en el artículo 57, apartado 1, de la Directiva	Respuesta
¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro de su órgano de administración, de dirección o de supervisión o que tenga poderes de representación, decisión o control en él, objeto, por alguno de los motivos enumerados más arriba, de una condena en sentencia firme que se haya dictado, como máximo, en los cinco años anteriores o en la que se haya establecido directamente un período de exclusión que siga siendo aplicable?	☐ Sí ☐ No Si la documentación pertinente está disponible en formato electrónico, sírvase indicar: (dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta de la documentación): [.....][.....][.....][.....]
En caso afirmativo, indíquese ⁽²⁰⁾ a) Fecha de la condena, especificando de cuál de los puntos 1 a 6 se trata y las razones de la misma: b) Identificación de la persona condenada []: c) En la medida en que se establezca directamente en la condena:	a) Fecha: , punto (s): [], razón o razones: [] b) [] c) Duración del período de exclusión [.....] y puntos de que se trate []; Si la documentación pertinente está disponible en formato electrónico, sírvase indicar: e la página web,





	autoridad u organismo expedidor, referencia exacta de la documentación: [.....][.....][.....] ⁽²¹⁾
En caso de condena, ¿ha adoptado el operador económico medidas para demostrar su credibilidad pese a la existencia de un motivo pertinente de exclusión («autocorrección»)	☐ Si ☐ No
En caso afirmativo, describanse las medidas adoptadas ⁽²³⁾	[.....]

- (13) Tal y como se define en el artículo 2 de la Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada (DO L 300 de 11.11.2008, p. 42)
- (14) Tal como se define en el artículo 3 del Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea (DO C 195 de 25.6.1997, p. 1) y en el artículo 2, apartado 1, de la Decisión marco 2003/568/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado (DO L 192 de 31.7.2003, p. 54). Este motivo de exclusión abarca también la corrupción tal como se defina en la legislación nacional del poder adjudicador (entidad adjudicadora) o del operador económico.
- (15) En el sentido del artículo 1 del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO C 316 de 27.11.1995, p.48)
- (16) Tal como se definen en la Decisión marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo (DO L 164 de 22.6.2002, p. 3). Este motivo de exclusión engloba también la inducción o complicidad para cometer un delito o la tentativa de cometerlo, tal como se contempla en el artículo 4 de la citada Decisión marco.
- (17) Tal como se definen en el artículo 1 de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (DO L 309 de 25.11.2005, p.15)
- (18) Tal como se definen en el artículo 2 de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo (DO L 101 de 15.4.2011, p.1)
- (19) Repítase tantas veces como sea necesario.
- (20) Repítase tantas veces como sea necesario.
- (21) Repítase tantas veces como sea necesario.
- (22) De conformidad con las disposiciones nacionales de aplicación del artículo 57, apartado 6, de la Directiva 2014/24/UE.
- (23) La explicación deberá demostrar la idoneidad de las medidas adoptadas teniendo en cuenta el carácter de los delitos cometidos (puntual, reiterado, sistemático, etc.)

B: MOTIVOS REFERIDOS AL PAGO DE IMPUESTOS O DE COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Pago de impuestos o de cotizaciones a la seguridad social	Respuesta	
¿Ha cumplido el operador económico todas sus obligaciones relativas al pago de impuestos o de cotizaciones a la seguridad social, tanto en el país en el que está establecido como en el Estado miembro del poder adjudicador o la entidad adjudicadora, si no coincide con su país de establecimiento?	☐ Si ☐ No	
En caso negativo, indíquese:	Impuestos	Cotizaciones Sociales
a) País o Estado miembro de que se trate	a) [.....]	a) [.....]
b) ¿A cuánto asciende el importe en cuestión?	b) [.....]	b) [.....]
c) ¿De qué manera ha quedado establecido ese incumplimiento?		
1) A través de una resolución administrativa o judicial:	c1) ☐ Si ☐ No	c1) ☐ Si ☐ No
- ¿Es esta resolución firme y vinculante?	- ☐ Si ☐ No	- ☐ Si ☐ No
- Indíquese la fecha de la condena o resolución.	- [.....]	- [.....]
- En caso de condena, y siempre que se establezca directamente en ella, duración del período de exclusión.	- [.....]	- [.....]
2) Por otros medios. Especifíquese.	c2) [.....]	c2) [.....]
d) ¿Ha cumplido el operador económico sus obligaciones mediante pago o acuerdo vinculante con vistas al pago de los impuestos o las cotizaciones a la seguridad social que adeude, incluidos, en su caso, los intereses devengados o las multas impuestas?	d) ☐ Si ☐ No En caso afirmativo, especifíquese: [.....]	d) ☐ Si ☐ No En caso afirmativo, especifíquese: [.....]





Si la documentación pertinente relativa al pago de impuestos o de cotizaciones sociales está disponible en formato electrónico, sírvase indicar.	(dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta de la documentación): ⁽²⁴⁾ [.....] [.....] [.....]
--	--

C: MOTIVOS REFERIDOS A LA INSOLVENCIA, LOS CONFLICTOS DE INTERESES O LA FALTA PROFESIONAL ⁽²⁶⁾

Conviene tener en cuenta que, a los efectos de la presente contratación, algunos de los siguientes motivos de exclusión pueden haberse definido con mayor precisión en la legislación nacional, en el anuncio pertinente o en los pliegos de la contratación. Así, la legislación nacional puede, por ejemplo, establecer que el concepto de «falta profesional grave» abarca varias formas diferentes de conducta.

Información relativa a toda posible insolvencia, conflicto de intereses o falta profesional	Respuesta
Según su leal saber y entender, ¿ha incumplido el operador económico sus obligaciones en los ámbitos de la legislación laboral, social y medioambiental ⁽²⁶⁾ ?	☐ Sí ☐ No En caso afirmativo, ¿ha adoptado el operador económico medidas para demostrar su credibilidad pese a la existencia de ese motivo de exclusión («autocorrección»)? ☐ Sí ☐ No Si lo ha hecho, descríbanse las medidas adoptadas: [.....]

(24) Repítase tantas veces como sea necesario.

(25) Véase el artículo 57, apartado 4 de la Directiva 2014/24/UE.

(26) Tal como se contemplan a efectos de la presente contratación en la legislación nacional, en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación o en el artículo 18, apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE.





¿Se encuentra el operador económico en alguna de las siguientes situaciones? a) En quiebra b) Sometido a un procedimiento de insolvencia o liquidación c) Ha celebrado un convenio con sus acreedores d) En cualquier situación análoga resultante de un procedimiento de la misma naturaleza vigente en las disposiciones legales y reglamentarias nacionales. e) Sus activos están siendo administrados por un liquidador o por un tribunal f) Sus actividades empresariales han sido suspendidas. En caso afirmativo: - Especifíquese: - Indíquense los motivos por los cuales el operador es, no obstante, capaz de ejecutar el contrato, teniendo en cuenta las disposiciones y medidas nacionales aplicables en lo referente a la continuación de la actividad en tales circunstancias ⁽²⁸⁾ ? Si la documentación pertinente está disponible en formato electrónico, sírvase indicar:	☐ Sí ☐ No - [.....] - [.....] (dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta de la documentación): [.....][.....][.....]
¿Se ha declarado al operador económico culpable de una falta profesional grave ⁽²⁹⁾? En caso afirmativo, especifíquese:	☐ Sí ☐ No [.....] En caso afirmativo, ¿ha adoptado el operador económico medidas autocorrectoras? ☐ Sí ☐ No Si lo ha hecho, descríbanse las medidas adoptadas: [.....]
¿Ha celebrado el operador económico acuerdos con otros operadores evaluables mediante la mera aplicación de fórmulas destinados a falsear la competencia? En caso afirmativo, especifíquese:	☐ Sí ☐ No [.....] En caso afirmativo, ¿ha adoptado el operador económico medidas autocorrectoras? ☐ Sí ☐ No Si lo ha hecho, descríbanse las medidas adoptadas: [.....]
¿Tiene el operador económico conocimiento de algún conflicto de intereses debido a su participación en el procedimiento de contratación? En caso afirmativo, especifíquese:	☐ Sí ☐ No [.....]



¿Ha asesorado el operador económico o alguna empresa relacionada con él al poder adjudicador o la entidad adjudicadora o ha intervenido de otra manera en la preparación del procedimiento de contratación? En caso afirmativo, especifíquese:	☐ Sí ☐ No [.....]
--	---

(27) Véase la legislación nacional, el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación.

(28) **No** será necesario facilitar esta información si la exclusión de los operadores evaluables mediante la mera aplicación de fórmulas en uno de los supuestos contemplados en las letras a) a f) tiene carácter **obligatorio** en virtud de la legislación nacional aplicable, **sin ninguna excepción posible** aun en el caso de que el operador económico esté en condiciones de ejecutar el contrato.

(29) En su caso, véanse las definiciones en la legislación nacional, el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación.

(30) Según lo señalado en la legislación nacional, el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación.

¿Ha experimentado el operador económico la rescisión anticipada de un contrato público anterior, un contrato anterior con una entidad adjudicadora o un contrato de concesión anterior o la imposición de daños y perjuicios u otras sanciones comparables en relación con ese contrato anterior? En caso afirmativo, especifíquese:	☐ Sí ☐ No [.....]
	En caso afirmativo, ¿ha adoptado el operador económico medidas autocorrectoras? ☐ Sí ☐ No Si lo ha hecho, descríbanse las medidas adoptadas: [.....]
¿Puede el operador económico confirmar que: a) no ha sido declarado culpable de falsedad grave al proporcionar la información exigida para verificar la inexistencia de motivos de exclusión o el cumplimiento de los criterios de selección. b) no ha ocultado tal información. c) ha podido presentar sin demora los documentos justificativos exigidos por el poder adjudicador o la entidad adjudicadora. d) no ha intentado influir indebidamente en el proceso de toma de decisiones del poder adjudicador o la entidad adjudicadora, obtener información confidencial que pueda conferirle ventajas indebidas en el procedimiento de contratación, o proporcionar por negligencia información engañosa que pueda tener una influencia importante en las decisiones relativas a la exclusión, selección o adjudicación?	☐ Sí ☐ No

D: OTROS MOTIVOS DE EXCLUSIÓN QUE PUEDEN ESTAR PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL DEL ESTADO MIEMBRO DEL PODER ADJUDICADOR O DE LA ENTIDAD ADJUDICADORA

Motivos de exclusión puramente nacionales	Respuesta
¿Son aplicables los motivos de exclusión puramente nacionales que se especifican en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación? Si la documentación exigida en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación está disponible en formato electrónico, sírvase indicar.	☐ Sí ☐ No (dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta de la documentación):





	[.....][.....][.....] (31)
En el caso de que sea aplicable cualquiera de los motivos de exclusión puramente nacionales, ¿ha adoptado el operador económico medidas autocorrectoras? Si lo ha hecho, descríbanse las medidas adoptadas:	☐ Sí ☐ No [.....]

(31) Repítase tantas veces como sea necesario.

Parte IV: Criterios de selección

En relación con los criterios de selección (sección a o secciones A a D de la presente parte), el operador económico declara que:

A: INDICACIÓN GLOBAL RELATIVA A TODOS LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN

El operador económico solo debe cumplimentar esta casilla si el poder adjudicador o la entidad adjudicadora han indicado en el anuncio pertinente o en los pliegos de la contratación a que se refiera el anuncio que el operador económico puede limitarse a cumplimentar la sección a de la parte IV omitiendo cualquier otra sección de la parte IV.

Cumplimiento de todos los criterios de selección	Respuesta
Cumple los criterios de selección requeridos	☐ Sí ☐ No

A: IDONEIDAD

El operador económico solo debe facilitar información cuando el poder adjudicador o la entidad adjudicadora exijan el cumplimiento de los criterios de selección en cuestión en el anuncio pertinente o en los pliegos de la contratación a que se refiera el anuncio.

Idoneidad	Respuesta
1) Figura inscrito en un registro profesional o mercantil en su Estado miembro de establecimiento ⁽³²⁾ : Si la documentación pertinente está disponible en formato electrónico, sírvase indicar:	[.....] (dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta de la documentación): [.....][.....][.....]
2) Cuando se trate de contratos de servicios: ¿Es preciso disponer de una autorización específica o estar afiliado a una determinada organización para poder prestar el servicio de que se trate en el país de establecimiento del operador económico? Si la documentación pertinente está disponible en formato electrónico, sírvase indicar:	☐ Sí ☐ No En caso afirmativo, especifíquese qué autorización o afiliación e indíquese si el operador económico cumple este requisito: [..] ☐ Sí ☐ No (dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta de la documentación): [.....][.....][.....]





B: SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

El operador económico solo debe facilitar información cuando el poder adjudicador o la entidad adjudicadora exijan el cumplimiento de los criterios de selección en cuestión en el anuncio pertinente o en los pliegos de la contratación a que se refiera el anuncio.	
Solvencia económica y financiera	Respuesta
1 a) Su volumen de negocios anual («general») durante el número de ejercicios exigido en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación es el siguiente: Y/o 1 b) Su volumen de negocios anual medio durante el número de ejercicios exigido en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación es el siguiente ⁽³³⁾ : Si la documentación pertinente está disponible en formato electrónico, sírvase indicar:	ejercicio: [.....] volumen de negocios: [.....] [...] moneda ejercicio: [.....] volumen de negocios: [.....] [...] moneda ejercicio: [.....] volumen de negocios: [.....] [...] moneda (número de ejercicios, volumen de negocios medio): [.....], [.....] [...] moneda (dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta de la documentación): [.....] [.....] [.....]

(32) Tal como se contempla en el anexo XI de la Directiva 2014/24/UE; los operadores evaluables mediante la mera aplicación de fórmulas de determinados Estados miembros pueden tener que cumplir otros requisitos establecidos en dicho anexo

(33) Solo si el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación lo permiten.

2a) Su volumen de negocios anual («específico») durante el número de ejercicios exigido en el ámbito de la actividad cubierto por el contrato y que se especifica en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación es el siguiente: Y/o 2 b) Su volumen de negocios anual medio en el ámbito y durante el número de ejercicios exigidos en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación es el siguiente ⁽³⁴⁾ : Si la documentación pertinente está disponible en formato electrónico, sírvase indicar:	ejercicio: [.....] volumen de negocios: [.....] [...] moneda ejercicio: [.....] volumen de negocios: [.....] [...] moneda ejercicio: [.....] volumen de negocios: [.....] [...] moneda (número de ejercicios, volumen de negocios medio): [.....], [.....], [...] moneda (dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta de la documentación): [.....] [.....] [.....]
3) Si no se dispone de la información sobre el volumen de negocios (general o específico) en relación con todo el período considerado, indíquese al fecha de creación de la empresa o de inicio de las actividades del operador económico:	[.....]
4) En relación con las ratios financieras ⁽³⁵⁾ que se especifican en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación, el operador económico declara que el valor real de la (s) requerida (s) es el siguiente: Si la documentación pertinente está disponible en formato electrónico, sírvase indicar:	(indicación de la ratio requerida –ratio entre x e y ⁽³⁶⁾ - y del valor): [.....], [.....] ⁽³⁷⁾ (dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta de la documentación): [.....] [.....] [.....]
5) El importe asegurado en el seguro de indemnización por riesgos profesionales del operador económico es el siguiente: Si esta información está disponible en formato electrónico, sírvase indicar:	[.....], [...] moneda (dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta de la documentación): [.....] [.....] [.....]
6) En relación con los demás requisitos evaluables mediante la mera aplicación de fórmulas o financieros que, en su caso, se especifiquen en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación, el operador económico declara que:	[.....] (dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta de la documentación):





Si la correspondiente documentación que, en su caso, se especifique en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación está disponible en formato electrónico, sírvase indicar:

[.....] [.....] [.....]

C: CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

El operador económico solo debe facilitar información cuando el poder adjudicador o la entidad adjudicadora exijan el cumplimiento de los criterios de selección en cuestión en el anuncio pertinente o en los pliegos de la contratación a que se refiera el anuncio

Capacidad técnica y profesional	Respuesta
1 a) Únicamente cuando se trate de contratos públicos de obras: Durante el período de referencia, el operador económico ha ejecutado las siguientes obras del tipo especificado: Si la documentación pertinente relativa a la ejecución y conclusión satisfactorias de las obras más importantes está disponible en formato electrónico, sírvase indicar:	Número de años (este período se especifica en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación): [.....] Obras: [.....] (dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta de la documentación): [.....] [.....] [.....]

(34) Solo si el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación lo permiten.

(35) Por ejemplo, la ratio entre el activo y el pasivo.

(36) Por ejemplo, la ratio entre el activo y el pasivo

(37) Repítase tantas veces como sea necesario.

(38) Los poderes adjudicadores podrán exigir hasta cinco años y admitir experiencia que date de más de cinco años

1 b) Únicamente cuando se trate de contratos públicos de suministros o contratos públicos de servicios: Durante el período de referencia ⁽³⁹⁾, el operador económico ha realizado las siguientes principales entregas del tipo especificado o prestado los siguientes principales servicios del tipo especificado: Al elaborar la lista, indíquense los importes, las fechas y los destinatarios, públicos o privados ⁽⁴⁰⁾:	Número de años (este período se especifica en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación): [.....] <table><tr><th>Descripción</th><th>Importes</th><th>Fechas</th><th>Destinatarios</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Descripción	Importes	Fechas	Destinatarios				
Descripción	Importes	Fechas	Destinatarios						
2) Puede recurrir al personal técnico o los organismos técnicos ⁽⁴¹⁾ siguientes, especialmente los responsables del control de la calidad En el caso de los contratos públicos de obras, el operador económico podrá recurrir al personal técnico o los organismos técnicos siguientes para ejecutar la obra:	[.....] [.....]								
3) Emplea las siguientes instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad y dispone de los siguientes medios de estudio e investigación:	[.....]								
4) Podrá aplicar los siguientes sistemas de gestión de la cadena de suministro y seguimiento durante la ejecución del contrato:	[.....]								
5) Cuando los productos o servicios que se vayan a suministrar sean complejos o, excepcionalmente, en el caso de productos o servicios que sean necesarios para un fin particular: ¿Autorizará el operador económico que se verifiquen ⁽⁴²⁾ su capacidad de producción o su capacidad	[] SI [] NO								





técnica y, en su caso, los medios de estudio e investigación de que dispone, así como las medidas de control de la calidad que aplicará?	
6) Quienes a continuación se indican poseen los siguientes títulos de estudios y profesionales: a) el propio proveedor de servicios o contratista y/o (dependiendo de los requisitos fijados en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación) b) su personal directivo:	a) [.....] b) [.....]
7) El operador económico podrá aplicar las siguientes medidas de gestión medioambiental al ejecutar el contrato:	[.....]
8) La plantilla media anual del operador económico y el número de directivos durante los tres últimos años fueron los siguientes:	Año, plantilla media anual: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....] Año, número de directivos: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....]
9) El operador económico dispondrá de la maquinaria, el material y el equipo técnico siguientes para ejecutar el contrato:	[.....]
10) El operador económico tiene eventualmente el propósito de subcontratar ⁽⁴³⁾ la siguiente parte (es decir, porcentaje) del contrato:	[.....]

(39) Los poderes adjudicadores podrán exigir hasta los tres años y admitir experiencia que date de más de tres años.

(40) En otras palabras, deben enumerarse todos los destinatarios y la lista debe incluir los clientes tanto públicos como privados de los suministros o los servicios de que se trate.

(41) Cuando se trate de personal técnico u organismos técnicos que no estén integrados directamente en la empresa del operador económico pero en cuya capacidad se base este, tal como se indica en la parte II, sección C, deberán cumplimentarse formularios DEUC separados.

(42) La verificación será efectuada por el poder adjudicador o, en su nombre, cuando este así lo autorice, por un organismo oficial competente del país en el que esté establecido el proveedor de suministros o de servicios.

(43) Téngase en cuenta que, si el operador económico ha decidido subcontratar una parte del contrato y cuenta con la capacidad del subcontratista para llevar a cabo esa parte, deberá cumplimentar un DEUC separado en relación con dicho subcontratista (véase la parte II, sección C, más arriba).

11) Cuando se trate de contratos públicos de suministro : El operador económico facilitará las muestras, descripciones o fotografías requeridas de los productos que se deban suministrar, sin necesidad de adjuntar certificados de autenticidad. Cuando proceda, el operador económico declara asimismo que facilitará los certificados de autenticidad requeridos. Si la documentación pertinente está disponible en formato electrónico, sírvase indicar:	[] SI [] NO [] SI [] NO (dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta de la documentación): [.....] [.....] [.....]
12) Cuando se trate de contratos públicos de suministros : ¿Puede el operador económico presentar los oportunos certificados expedidos por institutos o servicios oficiales encargados del control de calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de los productos	[] SI [] NO





perfectamente detallada mediante referencias a las especificaciones o normas técnicas, conforme a lo previsto en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación? Si la respuesta es negativa, sírvase explicar por qué e indicar qué otros medios de prueba pueden aportarse. Si la documentación pertinente está disponible en formato electrónico, sírvase indicar:	[.....] (dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta de la documentación): [.....] [.....] [.....]
---	--

D: SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y NORMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

El operador económico solo debe facilitar información cuando el poder adjudicador o la entidad adjudicadora exijan la aplicación de sistemas de aseguramiento de la calidad o normas de gestión medioambiental en el anuncio pertinente o en los pliegos de la contratación a que se refiera el anuncio.

Sistemas de aseguramiento de la calidad y normas de gestión medioambiental	Respuesta
¿Podrá el operador económico presentar certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que cumple las normas de aseguramiento de la calidad requeridas, en particular en materia de accesibilidad para personas con discapacidad? Si la respuesta es negativa, sírvase explicar por qué y especificar de qué otros medios de prueba sobre el sistema de aseguramiento de la calidad se dispone. Si la documentación pertinente está disponible en formato electrónico, sírvase indicar:	☐ SI ☐ NO [.....] [.....] (dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta de la documentación): [.....] [.....] [.....]
¿Podrá el operador económico presentar certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que aplica los sistemas o normas de gestión medioambiental requeridos? Si la respuesta es negativa, sírvase explicar por qué y especificar de qué otros medios de prueba sobre los sistemas o normas de gestión medioambiental se dispone. Si la documentación pertinente está disponible en formato electrónico, sírvase indicar:	☐ SI ☐ NO [.....] [.....] (dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta de la documentación): [.....] [.....] [.....]





Parte V: Reducción del número de candidatos cualificados

El operador económico solo debe facilitar información cuando el poder adjudicador o la entidad adjudicadora hayan especificado los criterios o normas objetivos y no discriminatorios que se aplicarán para limitar el número de candidatos que serán invitados a participar en la licitación o en un diálogo. Esta información, que podrá ir acompañada de requisitos en relación con los (tipos de) certificados o tipos de pruebas documentales que, en su caso, deban presentarse, se establece en el anuncio pertinente o en los pliegos de la contratación a que se refiera el anuncio.

Solo en el caso de los procedimientos restringidos, los procedimientos de licitación con negociación, los procedimientos de diálogo competitivo y las asociaciones para la innovación:

El operador económico declara que:

Reducción del número	Respuesta
Cumple los criterios o normas objetivos y no discriminatorios que se aplicarán para limitar el número de candidatos de la siguiente manera:	[.....]
En el supuesto de que se requieran ciertos certificados u otros tipos de pruebas documentales, indíquese en relación con cada uno de ellos si el operador económico dispone de los documentos necesarios.	[] SI [] NO ⁽⁴⁵⁾
Si algunos de estos certificados u otros tipos de pruebas documentales están disponibles en formato electrónico ⁽⁴⁴⁾ , sírvase indicar respecto de cada uno de ellos:	(dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta de la documentación): [.....] [.....] [.....] ⁽⁴⁶⁾

Parte VI: Declaraciones finales

El/los abajo firmante(s) declara(n) formalmente que la información comunicada en las partes II – V es exacta y veraz y ha sido facilitada con pleno conocimiento de las consecuencias de una falsa declaración de carácter grave.

El/los abajo firmante(s) declara(n) formalmente que podrá(n) aportar los certificados y otros tipos de pruebas documentales contemplados sin tardanza, cuando se le(s) soliciten, salvo en caso de que:

- el poder adjudicador o la entidad adjudicadora tengan la posibilidad de obtener los documentos justificativos de que se trate directamente, accediendo a una base de datos nacional de cualquier Estado miembro que pueda consultarse de forma gratuita ⁽⁴⁷⁾, o*
- a partir del 18 de octubre de 2018 a más tardar ⁽⁴⁸⁾, el poder adjudicador o la entidad adjudicadora ya posean los documentos en cuestión.*

El/los abajo firmante(s) formalmente consiente(n) en que [indíquese el poder adjudicador o la entidad adjudicadora según figure en la parte I, sección A] tenga acceso a los documentos justificativos de la información que se ha facilitado en [indique(n)se la parte/sección/punto (s) pertinente (s)] del presente Documento Europeo de Contratación, a efectos de [indíquese el procedimiento de contratación: (descripción breve, referencia de publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, número de referencia)].

Fecha, lugar y, cuando se exija(n) o sea(n) necesaria(s), firma(s): [.....]

⁽⁴⁴⁾ Indíquese claramente a qué elemento se refiere la respuesta.

⁽⁴⁵⁾ Repítase tantas veces como sea necesario.

⁽⁴⁶⁾ Repítase tantas veces como sea necesario.

⁽⁴⁷⁾ Siempre y cuando el operador económico haya facilitado la información necesaria (dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta de la documentación) que permita al poder adjudicador o la entidad adjudicadora hacerlo. Si fuera preciso, deberá otorgarse el oportuno consentimiento para acceder a dicha base de datos.

⁽⁴⁸⁾ Dependiendo de la aplicación a nivel nacional del artículo 59, apartado 5, párrafo segundo, de la Directiva 2014/24/UE.





Junta de
Castilla y León

Consejería de Sanidad



Gerencia Regional de Salud

A N E X O 2

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA

D. / D^a: _____, con C.I.F., D.N.I., N.I.F.
o documento que lo sustituya número _____, con domicilio social en _____
_____, calle _____,
número _____

Enterado de las condiciones y requisitos para concurrir al PROCEDIMIENTO ABIERTO convocado
por
para la contratación de
se encuentra en situación de acudir como licitador al mismo.

A este efecto hace constar:

Que conoce el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que sirve de base a la convocatoria,
que lo acepta incondicionalmente, y que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para
contratar con la Administración.

Que se compromete, en nombre _____ (propio
o de la empresa que representa), a tomar a su cargo la ejecución del objeto del contrato con estricta
sujeción a los requisitos y condiciones establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Proposición económica (1):

Precio sin IVA	Cuantía del IVA	Precio total (IVA incluido)
----------------	-----------------	-----------------------------

Plazo de ejecución (2):

(1) En el caso de que en el presupuesto formulado por la Administración, total o por lotes, se hayan indicado importes
parciales correspondientes a las diferentes prestaciones que constituyan el objeto del contrato, se deberá indicar
expresamente el precio que para cada una de ellas se oferta.

(2) Si en el Cuadro de Características se contempla la existencia de plazos parciales, se deberá indicar los plazos que
oferta el licitador.

Lugar, fecha y firma del licitador





ANEXO 3

LOTES 1-2-3-4-5

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS		HASTA	OFERTA
ACCESIBILIDAD DE LOS USUARIOS A LA PRESTACIÓN SANITARIA	Ubicación del centro desde el municipio de Segovia capital tomando como referencia el Hospital General de Segovia: ≤75 km: 20 puntos +76km -110 km: 10puntos +111 km – 120km: 5 puntos + 120km: 0 puntos	20 PUNTOS	
REDUCCIÓN EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS	- Citación del paciente ambulatorio en un día hábil a partir de la recepción de solicitud de asistencia del CASE (SI/NO): 2 puntos - El estudio preoperatorio se realiza el mismo día de la consulta de valoración (SI/NO): 4 puntos - Plazo de intervención pacientes régimen ambulatorio desde la fecha de recepción de la solicitud por el centro concertado: máximo 4 puntos: ≤ 2 días laborables: 4 puntos 3 días: 3 puntos 4 días: 2 puntos	10 PUNTOS	
TRASLADO EN AMBULANCIA AL ALTA	Traslado en ambulancia el día del alta hasta el domicilio del paciente (SI/NO)	10 PUNTOS	
REHABILITACIÓN EXTRAHOSPITALARIA	Tratamiento de rehabilitación extrahospitalario con informe al alta (SI/NO)	10 PUNTOS	
CONSULTAS POSTHOSPITALARIAS	Se valorarán las consultas de control posthospitalarias superior al mínimo requerido (2 consultas): 3 consultas: 2 puntos 4 consultas: 4 puntos ≥ de 5 consultas: 5 puntos	5 PUNTOS	
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES QUE VAN A REALIZAR LAS INTERVENCIONES	Se valorará con 1 punto por cada año adicional o fracción al mínimo requerido en PPT de 4 años, de experiencia acreditada en el objeto del contrato del personal facultativo especialista, respecto del cirujano principal, y hasta un máximo de 5 puntos.	5 PUNTOS	





LOTE 6

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS		HASTA	OFERTA
ACCESIBILIDAD DE LOS USUARIOS A LA PRESTACIÓN SANITARIA	Ubicación del centro desde el municipio de Segovia capital tomando como referencia el Hospital General de Segovia: : Hasta 5 km: 25 puntos + 5km – 20km : 10 puntos +20 km – de 50 km: : 5 puntos + 50 km: 0 puntos	25 PUNTOS	
REDUCCIÓN EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS	Citación del paciente ambulatorio en 7 días naturales a partir de la recepción de solicitud de asistencia del CASE (SI/NO):SI 15 puntos; NO 0 puntos	15 PUNTOS	
SISTEMA DE INTEGRACIÓN INDICADO EN ANEXO I(PPT)	Está preparado y operativo en el momento de presentar la oferta. Será validado por el Servicio de Informática de la GASS. SI 10 puntos/ NO 0 puntos	10 PUNTOS	

LOTE 7

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS		HASTA	OFERTA
ACCESIBILIDAD DE LOS USUARIOS A LA PRESTACIÓN SANITARIA	Ubicación del centro desde el municipio de Segovia capital tomando como referencia el Hospital General de Segovia: : Hasta 120 km: 15 puntos +121-140 km: 5 puntos +140km: 0 puntos	15 PUNTOS	
REDUCCIÓN EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS	Citación del paciente ambulatorio en 5 días laborables a partir de la recepción de solicitud de asistencia del CASE (SI/NO):SI 15 puntos; NO 0 puntos	15 PUNTOS	





LOTE 8

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS		HASTA	OFERTA
Sistema de integración indicado en el Anexo I (PPT) está preparado y operativo en el momento de presentar la oferta. Será validado por el Servicio de Informática de la GASS	SI 25 Puntos NO 0 Puntos	25 PUNTOS	
Accesibilidad de los usuarios a la prestación sanitaria procedimientos diagnóstico mediante ultrasonidos	Ubicación del centro tomando como referencia el H. General de Segovia: Hasta 5 km: 20 puntos + 5km – 20km : 10 puntos +20 km – de 50 km: : 5 puntos + 50 km: 0 puntos	20 PUNTOS	
Entrega de resultados en el sistema informático del hospital	Reducción del plazo de entrega de informes e imágenes respecto al máximo exigido en Anexo I (PPT) 7 días laborales < = 2 días: 10 puntos ; 3 días: 8 puntos; > 3 y < 5 días: 5 puntos	10 PUNTOS	

fecha y firma del licitador

